

كتاب الأقضية والشهادات

● س١: ما حكم تولية الإمام للقاضي؟

* تولي القضاء من فروض الكفاية؛ وهذا بالنسبة لمن يقوم به.

* أما تولية الإمام للقاضي؛ فإنها فرض عين عليه؛ لأن القضاء في الأصل من عموم ولاية ولي الأمر، فهو المختص به ابتداءً، ولأنه هو القائم بأمر الرعية المتكفل بمصلحتهم، ولا يصح تنصيب أحد للقضاء إلا من جهته؛ فصار واجباً عليه.

● س٢: ما الذي يشترط لصحة القضاء وتنفيذ الحكم المقضي به؟

* أن تكون ولاية القاضي صحيحة؛ ومعنى ذلك: توافر الشروط المطلوبة في القاضي.

● س٣: ما هي الرشوة؟ وما الدليل على تحريمها؟

* الرشوة هي: المال المبدول للغير من مُحَقِّ ليحصل على حقه، أو مُبْطِل ليحصل على حق غيره، مع شرط ذلك.

* أدلة تحريم الرشوة:

١- قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

٢- «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي».

● س٤: ما حكم دفع الرشوة لتولي منصب القضاء؟

* ذكر الفقهاء أن القاضي الذي عُيِّن عن طريق الرشوة؛ توليته باطلة، ولا يصلح.

* وذكر الماوردي أنه لا يخلو من ثلاثة أحوال:

١- أن يكون القضاء واجباً عليه: فيجوز له دفع الرشوة، ويحرم على من أخذها.

٢- أن يكون طلبه للقضاء محظوراً أو مكروهاً: ممنوع أو مكروه بحسب حال الطلب.

٣- أن يكون طلبه للقضاء مباحاً؛ [١] فإن كان دفعها بعد التعيين؛ فالحرمة على الذي دُفِعَتْ له؛ لقوله ﷺ: «هَذَا يَا الْأَمْرَاءُ غُلُولٌ»، [٢] وإن كان قبل التعيين؛ فالحرمة على الدافع والآخر؛ فقد «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي».

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

❖ س٥: إذا قبضَ القاضي أو تولَّى القضاء عن طريق الرشوة؛ فما مصير أحكامه؟

* اختُلِفَ في ذلك على ثلاثة أقوال:

(١) أحكامه صحيحة نافذة، ولا يجوز إبطالها؛ لأنَّه إذا أخذ الرشوة فإنَّه يصير فاسقًا، وعندهم: أن الفسق لا يُوجب عزل القاضي؛ فولايته قائمة وقضاؤه نافذ؛ لأنه قضاءٌ بحق.

(٢) أحكام القاضي المُرتشي غير نافذة كلها، وتبطل كلُّ قضاياه.

(٣) أحكامه فيما ارتشى فيه باطلة -ولو حكم بالحق-؛ لأنَّه إذا ارتشى فقد حكم لنفسه من حيث المضمون، وحكم الحاكم لنفسه باطل؛ فخصوص هذا الفسق مؤثِّر في عدم نفاذ الحكم، وسبب لبطلانه (☑ الرّاجح).

❖ س٦: ما هي فضائل القضاء؟

* تولَّى القضاء من أفضل الأعمال -إذا ابتغى به وجهُ الله-؛ إذ أنَّه سببٌ لإيصال الحقوق إلى أهلها، ونصرة المظلوم. ﴿٢٠٨﴾ ومما يدلُّ على فضله:

(١) الكتاب:

١ - قال تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾؛ فدلَّ ذلك على فضل القيام بالقضاء؛ لقيام نبيٍّ من الأنبياء بذلك.

٢ - ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾؛ فدلَّ ذلك على فضل ما يقومون به؛ لفضلهم عند الله.

٣ - ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾؛ فمن كمال الإيمان: ألا يجد المسلمون حرجًا فيما قضى فيه النبي ﷺ إذا تحاكموا إليه حال وقوع النزاع؛ فدلَّ ذلك على فضل القضاء.

٤ - ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾؛ فدلَّ على شرف القضاء؛ لقيام النبي ﷺ به.

(٢) السُّنة:

١ - قال النبي ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله: الإمام العادل...»؛ فإذا عدل القاضي كان له هذا الفضل العظيم.

- ٢- وقال ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: ... ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»؛ فجعل النبي ﷺ القضاء بالحق من النعم التي يُغبط الإنسان عليها؛ فدل على شرفه وفضله.
- ٣- وقال ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»؛ فالحاكم المُجتهد يؤجر على اجتهداده؛ فدل ذلك على فضل القضاء.
- ٤- وقال ﷺ: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين»؛ فإنه إن عدل في حكمه لم يرض أحد الطرفين، فصبر على مخالفتهم، ولم تأخذه في الله لومة لائم؛ فجعل ذبيح الحق لله، وبلغ بذلك منزلة الشهداء.

٥- وقد ولي ﷺ علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، ومعدل بن يسار رضي الله عنهم القضاء.

(٣) المعقول:

١- أن العدل بين الناس من أفضل أنواع البر، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

٢- أن فيه إظهاراً للعدل، ورفعاً للظلم؛ وهذا له فضل.

٣- أن فيه نصرة للمظلوم، ومنعاً للظالم من ظلمه، وإصلاحاً بين الناس.

● س٧: ما هي خطورة تولي القضاء؟

* في تولي القضاء خطرٌ عظيمٌ ووزرٌ كبيرٌ لمن لم يقم بحقه، ولذلك جاء التخويف والوعيد [١] لقضاة الجور، [٢] أو الجهال الذين يقضون بلا علم، [٣] أو دون اجتهد في الوصول إلى الحق. ﷻ ومن أدلة ذلك:

١- قوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»؛ وهذا في العالم المُجتهد في طلب الحق، أما من ليس بأهل للحكم؛ فلا يجوز له الحكم، وإن حكم فهو آثم وعاص -ولو وافق حكمه الشرع.

٢- وقال ﷺ: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ف قضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار».

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

٣- عُلِّلَ التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذَبَحَ بَغِيرَ سَكِينٍ»؛ بِأَنَّ السَّكِينَ تَوَثَّرَ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مَعًا، أَمَّا الْقَتْلُ بَغِيرَ السَّكِينِ (كَالْخَنْقِ وَالْغَمِّ) فَيُؤَثِّرُ فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ. وَالْقَضَاءُ ظَاهِرُهُ عَزٌّ وَجَاهٌ، لَكِنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الْبَاطِنِ، وَقَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْهَلَاكِ.

* وَلِهَذِهِ الْخَطُورَةُ امْتَنَعَ عَنْهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.

● س ٨: مَا هِيَ آدَابُ الْقَاضِي فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ؟

١- أَنْ يُعَالِجَ نَفْسَهُ عَلَى آدَابِ الشَّرْعِ، وَحِفْظِ الْمُرُوءَةِ، وَعُلُوِّ الْهِمَّةِ، وَيَتَوَقَّى مَا يَشِينُهُ فِي دِينِهِ وَمُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ. قَوِيًّا مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ، لَيِّنًا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ، حَلِيمًا مُتَأَنِّيًا، ذَا فُطْنَةٍ وَتَقْضٍ. عَالِمًا بِلُغَاتِ أَهْلِ وَلَايَتِهِ، عَفِيفًا وَرِعًا، بَعِيدًا عَنِ الطَّمَعِ، صَدُوقًا، ذَا مَشُورَةٍ^(١).

٢- أَلَّا يَقْضِيَ وَهُوَ غَضْبَانٌ؛ قَالَ ﷺ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ»، وَيَلْحَقُ بِهِ: كُلُّ مَا يَشْغَلُ الْفِكْرَ؛ كَالْجُوعِ الْمَفْرُطِ، وَالْعَطَشِ الشَّدِيدِ، وَالْوَجْعِ الْمَزْعُجِ، وَمُدَافَعَةِ أَحَدِ الْأَخْبَثِينَ، وَشِدَّةِ النَّعَاسِ، وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْخَوْفِ وَالْحُزَنِ وَالْفَرَحِ.

* وَاتَّقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَضَى فِي حَالٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ بِالصَّوَابِ عَلَى أَنَّهُ يَنْفُذَ حُكْمَهُ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا يَنْفُذُ فِيمَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَّصُّ (وَهُوَ الْغَضَبُ)؛ لِأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى فُسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

● س ٩: مَا حُكْمُ قَبُولِ الْقَاضِي لِلْهِدِيَةِ؟

* لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَةً مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِي إِلَيْهِ قَبْلَ وَلَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِهَا فِي الْغَالِبِ: اسْتِمَالَةُ قَلْبِهِ؛ لِيَمِيلَ مَعَهُ عَلَى خَصْمِهِ؛ فَتَشْبَهُ الرِّشْوَةُ. وَالْدَّلِيلُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَاتِ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا!». أَمَّا إِنْ كَانَ يُهْدِي إِلَيْهِ قَبْلَ وَلَايَتِهِ؛ فَيَجُوزُ قَبُولُهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَجْلِهَا.

(١) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ: عَفِيفٌ، حَلِيمٌ، عَالِمٌ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، يَسْتَشِيرُ ذَوِي الْأَلْبَابِ، لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً»، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ تَجْتَمِعَ فِيهِ سَبْعٌ خِلَالًا: الْعَقْلُ، وَالْفَقْهُ، وَالْوَرَعُ، وَالنَّزَاهَةُ، وَالصَّرَافَةُ، وَالْعِلْمُ بِالسَّنَنِ، وَالْحُكْمُ».

● س ١٠: ما حكم تولي القاضي البيع والشراء بنفسه؟

* ينبغي ألا يتولى البيع والشراء بنفسه؛ [١] لأنه يُعرَف فيُحَابَى؛ فيكون كالهديّة، [٢] ولأن ذلك يشغله عن النظر في أمور الناس^(١)، [٣] ولأنّ هذا يُنْقِصُ من هيئته.

● س ١١: ما حكم حضور القاضي للمناسبات العامّة؟

* يجوز له حضور المناسبات العامّة (كالولائم)؛ لأنّ النبي ﷺ كان يحضرها، وقال ﷺ: «إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». فإن كثرت وازدحمت: تركها ولم يجب أحداً؛ لئلا يشغله ذلك عن الحكم الذي تعيّن عليه، لكن يعتذر إليهم، ولا يجب بعضاً دون بعض، إلا أن يختص بعضها بعذر يمنعه (كأن يكون فيه منكر، أو في مكان بعيد).

* كما أنّ له عيادة المرضى، وشهود الجنائز، وزيارة أهله وإخوانه؛ لأنه قرينة وطاعة. فإن كثر ذلك؛ فليس له الاشتغال به عن الحكم، وله حضور البعض دون البعض؛ لأن هذا يفعله لتحصيل الأجر، أمّا الولائم؛ فيُراعى فيها حق الداعي.

● س ١٢: ما حكم كتاب القاضي إلى قاضي آخر ليعمل بما ثبت عنده؟

* أجمع الفقهاء على جواز قبول الكتابة من قاضي إلى آخر. ۞ والدليل على ذلك:

(١) الكتاب: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنِّي أَلْقِي إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾.

(٢) السُّنَّة:

١- عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ «أَنْ وَرِّثَ امْرَأَةً أَشِيمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا».

٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنْ لَا تَتَفَعَّلُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ».

٣- وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ؛ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

(١) روي عن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا بُويعَ أَخَذَ الذَّرَاعَ وَقَصَدَ السُّوقَ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَا يَسْعُكَ أَنْ تَشْتَغَلَ عَنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَإِنِّي لَا أَدْعُ عِيَالِي يَضِيعُونَ. قَالُوا: فَنَحْنُ نَفْرَضُ لَكَ مَا يَكْفِيكَ ففرضوا له كل يوم درهمين.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

(٣) المَعْقُول: أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةً إِلَى قَبُولِ كِتَابِ الْقَاضِي؛ فَإِنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ إتيَانُهُ وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ سَيَضِيعُ حَقُّهُ إِلَّا بِكِتَابِ الْقَاضِي؛ فَوَجَبَ قَبُولُهُ حِفْظًا لِلْحُقُوقِ^(١).

● س ١٣: هل يُشترط وجود مسافةٍ مُعَيَّنَةٍ بين القاضي الكاتب والمكتوب إليه؟

(١) قيل: لا اعتبار للمسافة؛ فيجوز الكتابة بين القضاة بعدت المسافة أم قربت.

(٢) وقيل: يُشترط أن يكونَ بينهما مسافة القصر.

(٣) وقيل: يُقبل الكتابُ وإن كان القاضيان في بلدٍ واحدٍ، إلَّا إذا كتبَ إليه فيما ثبت عنده ليحكم به، فهنا يُشترط أن يكونَ بينهما مسافة القصر.

(٤) وقيل: [١] إذا كان الغرض من الكتاب نقل شهادة؛ فيُشترط مسافة قصرٍ، [٢] وإن كان الكتاب مُتضمِّناً ثبوت حقٍّ؛ ففيه وجهان: أصحهما: أنه يُشترط مسافة القصر.

● س ١٤: هل يجبُ الإشهادُ على كتابِ القاضي للقاضي؟

* إذا حملَ الخصمُ الكتابَ بنفسه: فلا بد من شاهدين على أنه كتاب القاضي، أمَّا إذا حمَلَهُ غَيْرُ الخصمِ: فيُشترط ما يثبت به أنه كتاب القاضي:

١- فقليل: لا يُقبل إلا إذا شهد شاهدان عدلان أنه قرئ عليهما، أو بحضرتهما.

٢- وقيل: لا بد -أيضاً- أن يشهد الشهود بختم القاضي.

٣- وقيل: لا يُشترط قراءة الكتاب على الشهود.

* وذهب بعض الفقهاء إلى عدم قبول شهادة النساء في تحمل كتب القضاة وأدائها، ولو كانت الحقوق المذكورة مما تُقبل فيه شهادة المرأة.

* وأجازَ بعضهم شهادتهنَّ في تحمُّل كتب القضاة؛ فيُقبل الكتاب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

(١) اتَّفَقُوا عَلَى وَجوبِ عَمَلِ الْقَاضِي بِكِتَابٍ قَاضٍ آخَرَ إِلَيْهِ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ قَضَائِهِ بِكِتَابِ قَاضٍ آخَرَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ؛ عَلَى قَوْلَيْنِ: (١) يُقبلُ فِي غَيْرِ الْعُقُوبَاتِ (الْجُمُهور)؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةً إِلَى قَبُولِ كِتَابِ الْقَاضِي فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ تَيْسِيرًا عَلَى النَّاسِ، أَمَّا الْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ فَهِيَ مِمَّا يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ مَعَ نُدْرَتِهَا مُقَارَنَةً بِبَقِيَّةِ الْحُقُوقِ. (٢) وَقِيلَ: يُقبلُ فِي كُلِّ مَا يَنْفَعُ فِيهِ حُكْمُ الْقَاضِي مُطْلَقًا.

* وأجاز بعضهم شهادتهم إذا كانت المسألة من الأموال. [نُقِشَ؛ ١] بأنّها شهادة على حُكْم لا مالٍ، [٢] وهي جارية مجرى الشهادة على الشهادة؛ ولا تُقبل شهادة النساء فيها. [أُجِيب: بأنّها شهادة على كتابة لا على حُكْم.]

* وذكر ابن فرحون أنّ القضاة في بلاده قد أجازوا قبول كتب القضاة بمعرفة الخطّ؛ للاضطرار إلى ذلك؛ لأن المقصود هو ثبوت الدليل على أنّ الكتاب كتاب القاضي، فإذا ثبت ذلك يقيناً عند المكتوب إليه؛ قام مقام الشهادة.

* ويُستحب أن ينظر الشاهدان في الكتاب عند القراءة حتى لا يُحرّف منه شيء، فإن لم ينظرا جاز؛ لأنهما يؤدّيان ما سمعا. ولو كُتبت أسمائهم في الكتاب فهو حسن. ويُستحبّ ختم الكتاب، وقيل: لا يجوز الكتاب إلا مختوماً. ويكفي ثبوت عدالة الشهود عند القاضي الكاتب، أمّا الشهود الذين يُشهدهم القاضي على حكمه؛ فلا بد من ثبوت عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه. وقيل: إذا عدّلهم القاضي الكاتب تثبّت عدالتهم.

● س ١٥: ما هي شروط تحمّل الشهود للشهادة على الكتاب؟

١- أن يعلم ما فيه؛ [١] إما بأن يقرأه القاضي، [٢] أو يأمر من يقرأه، [٣] أو أن يقرأه عليه. فإن لم يعلم ما فيه، ودفعه القاضي إليهما مختوماً ليشهدا به؛ لم يجز. ٢- أن يقول القاضي لهما: (هذا كتابي إلى القاضي فلان، فاشهدا على بما فيه)؛ فإن اقتصر على عنوانه لم يجز، وإن قال: هذا كتابي إلى فلان، ولم يطلب منهما الشّهادة؛ فاختلّف في صحة التحمّل والأداء في هذه الحالة.

٣- ألا يغيب الكتاب عنهما بعد تحمل ما فيه، فإن غاب عنهما قبل إثبات خطهما فيه، أو ارتابا بعد الخط؛ لم يصح التحمل؛ لأنه يحتمل أن يُبدّل في الغيبة بغيره.

● س ١٦: هل يشترط أن يكون للكتاب عنوان؟

* مذهب الشافعي: أن العنوان ليس شرطاً في قبول الكتاب، ولا فرق بين كون العنوان من داخله أو خارجه؛ لأن الحكم به مُتعلّق بما يؤدّيه الشهود من مضمونه.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

* ويرى المأورديُّ أنَّ عنوان الكتاب الذي يكون في داخله عُرف قديم، والعنوان الموضوع على ظاهره عرف مستحدث، والعُرفُ المَعْمُولُ به (الظاهر) أولى من المتروك.

❁ س ١٧: ما هي واجبات القاضي تجاه الخصوم؟

١ - أن يُعدَلَ بين الخصمين في كل شيء؛ من المجلس، والخطاب، واللحظ، واللفظ، والدخول عليهما، والإنصات إليهما؛ لأنَّه إذا ميَّز أحدهما على الآخر انكسر قلبه، وربما لم تَقُمْ حُجَّتُهُ؛ فأدى ذلك إلى ظلمه.

* وقد كتبَ عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه: «سوِّ بين الناس في مجلسك وعدلك؛ حتى لا ييأس ضعيفٌ من عدلك، ولا يطمع شريفٌ في حيفك»، وكان بين عمر وأبي بن كعب رضي الله عنه خصومة، فاحتكما إلى زيد بن ثابت، فلما دخلا عليه وسَّعَ له زيد عن صدر فراشه فقال: ها هنا يا أمير المؤمنين، فقال له عمر: «هذا أولُ جورٍ جُرَّت في حكمك...»، ثم أقسم: «لا يُدرك زيد القضاء حتى يكون عُمرَ ورَجُل من عرض المُسلمين عنده سواء».

* وإذا أذن أحد الخصمين للحاكم في رفع الخصم الآخر عليه في المجلس جاز؛ لأن الحق له، ولا ينكسر قلبه إذا كان هو الذي رفعه.

٢ - السُّنة أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي؛ لقوله عليه السلام لعليٍّ رضي الله عنه لَمَّا بعثه إلى اليمن قاضياً: «إذا جلس بينَ يديكَ الخصمانِ، فلا تقضينَّ حتَّى تسمعَ من الآخر؛ كما سمعتَ من الأولِ»، ولأنَّ ذلك أمكنُ في العدل بينهما، والإقبال عليهما.

٣ - ألا يُضيِّفَ أحدهما، أو يخلو به، أو يقفَ معه؛ حتَّى لا يُساء الظنُّ به.

٤ - ألاَّ يُجيبَ أحدَ الخصمين في غيبة الآخر.

٥ - ألاَّ يُلقِّنَ أحدهما حُجَّتَه؛ لأنَّ ذلك يُضعِفُ الآخرَ؛ فيعجزَ عن الإدلاءِ بحُجَّتِه.

٦ - أن يمنعَ ذاتَ الجمالِ أن تُباشَرَ الخصومةَ، ويأمرَها أن تُوكَّلَ وكيلًا.

٧ - أن يُراقبَ أحوالَ الخصوم عند الأداءِ بالحُجَجِ ودعوى الحقوق؛ ولتلتطفَ في الفحص والبحثِ عن الحقيقةِ.

٨- أَنْ يَعْظَ الخصمين ويُعرِّفهما بأنَّ من خاصمَ في باطلٍ فإنه خائضٌ في سخطِ الله، ومن حلفَ ليقطعَ مالَ أخيه بيمينٍ فاجرةٌ فليتبوأَ مقعده من النار، ويعظُ الشهودَ أيضًا.

● س ٨: ما هي شروط صلاحية تولية القضاء المُتَّفَق عليها؟

* [١] الإسلام، [٢] البلوغ، [٣] العقل، [٤] السمع، [٥] الكفاية.

الشرط الأول: الإسلام

* يُشْتَرَطُ في القاضي أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا (إذا كَانَ أَحَدُ الخصومِ مُسْلِمًا أو كلاهما).
 ﴿وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾؛ وَلَا سُلْطَانَ فِي الدُّنْيَا أَعْظَمُ مِنْ سُلْطَانِ الْقَضَاءِ، فَلَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ إِلَّا مِنْ مُسْلِمٍ.

● س ٩: ما حكم تولية غير المُسْلِم للقضاء بين غير المسلمين في بلاد المسلمين؟

* اختلف في ذلك على قولين:

* القول الأول: لا يجوز تولية غير المُسْلِم للقضاء بين غير المسلمين (الجمهور).

﴿وَدَلِيلُهُمْ:

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿... حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾؛ وتولية غير المُسْلِم القضاء تنافي ذلك الصَّغَار.

✕ نُوقِش: بأنَّ تولية غير المسلمين على بعضهم لا ينفي الصَّغَار عنهم؛ لأنَّ توليتهم ليست على المسلمين، وإنما على أنفسهم، فالصَّغَار لازمٌ لهم لكُفْرِهِمْ ولأدائِهِم الجزية.

(٢) الشَّئْنَةُ: قال ﷺ: «الإسلام يعلو ولا يُعلَى عليه»؛ وفي تولية غير المُسْلِم للقضاء استعلاءٌ على المسلمين؛ فلا يجوز ذلك.

✕ نُوقِش: بأنَّ هذا إذا كان أَحَدُ الخصومِ مُسْلِمًا أو كلاهما، أما في هذه الحالة فإنه سيقضي على مثله، فلا استعلاء على المسلمين.

(٣) المعقول:

١- أنَّ القصد من القضاء فصلُ الأحكام، والكافر جاهلٌ؛ فلم يجز توليته القضاء.

✕ نُوقِش: بأنه قد يعلمُ الأحكام التي تتعلق بشريعته، لا بشريعة الإسلام.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

٢- إذا لم يَجْزِ تولية الفاسق القضاء؛ لانتفاء العدالة؛ لم يَجْزِ تولية الكافر من باب أولى.
✗ نُوقِش: بأنَّ هذا قياسٌ مع الفارق؛ حيث إنَّ اشتراط العدالة مَحَلُّه إذا كان القضاء بين مسلمين أو أحد الخصوم مسلمًا، أمَّا في هذه الحالة؛ فالخصوم غير مسلمين.

* القول الثاني: يجوز تولية غير المسلم للقضاء بين غير المسلمين. ﴿وَدَلِيلُهُمْ:﴾
(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾؛ فثبتَ بذلك أنَّ لهم ولايةً على بعضهم، والقضاء ولاية؛ فجاز توليتهم القضاء فيما بينهم.

✗ نُوقِش: تُحْمَلُ الآية على المُولَاة والنصرة لا على الولاية.
(٢) القِيَّاسُ: قياس القضاء على الشهادة؛ فإذا جاز لغير المسلم من أهل الذمة أن يشهد على ذمي مثله؛ جاز أن يقضى الذمي على ذمي مثله؛ باعتبار أن الشهادة ولاية خاصة، والقضاء ولاية عامة، وإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر.

(٣) العُرفُ: جرى العرف على تعيين حاكمٍ من أهل الذمة للحكم فيما بينهم.
✗ نُوقِش: بأنَّ هذا تقليدٌ زعماء ورئاسة لا حُكْم وقضاء، ولا يلزمهم حُكْمُهُ بِالزَّامِهِ، بل بالتزامهم، ولا يُلْزَمُونَ بالتَّحَاكَمِ عند غير المسلم؛ فلهم أن يتحاكموا إلى المسلمين.

✗ الرَّاجِعُ: القول الثاني؛ وذلك لأُمُور:
١- إقرارُ عمر بن الخطاب لما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه في مِصرَ من تولية قضاة من النصراني ليحكموا بينهم، ولم يُعَلَمْ لهما مُخَالَفٌ من الصحابة، فكان إجماعًا.

٢- أنَّ هذا من باب التسامح مع أهل الذمة، وهو تَفَضُّلٌ من الحاكم، ولا إلزام فيه؛ فللحاكم أن يولي قاضٍ مسلم، وله التَّحَاكَمُ إلى المسلمين.

٣- توليتهم على بعضهم لا ترفع عنهم الصَّغار؛ لأن ولايتهم مقصورة على أنفسهم، والصَّغار ثابت بكفرهم والتزامهم بالجزية.

الشرط الثاني: البلوغ

* يُشترطُ في القاضي أن يكون بالغاً (باتفاق المذاهب الأربعة)؛ وذلك للآتي:

١ - قوله ﷺ: «تعوّذوا بالله من رأس السبعين، وإمارة الصبيان»؛ فدل ذلك على أن إمارة الصبيان شر؛ فلا يجوز توليتهم القضاء.

٢ - أن الصبي لا ولاية له، ولا ينفذ قوله في نفسه؛ فلا ينفذ قوله في غيره من باب أولى.

٣ - أن القضاء يحتاج إلى الفطنة، وكمال الرأي، وتمام العقل، والاجتهاد في الوصول إلى الحق؛ وهذا غير متوفر في الصبي.

٤ - أنه لا تحقق مصلحة المسلمين في توليته؛ فلم يجز توليته القضاء.

الشرط الثالث: العقل

* يُشترطُ في القاضي أن يكون عاقلاً (باتفاق المذاهب الأربعة)، فلا يجوز تولية المجنون،

وذلك لأن القاضي يحتاج إلى الفطنة وكمال الرأي والتمييز بين المحق والمبطل.

* ويلحق به: المعتوه (وهو: من نقص عقله واختلط كلامه؛ بحيث يشبه كلام العقلاء مرة،

وكلام المجانين مرة أخرى)؛ لعدم كمال عقله؛ فإن هذا يؤدي إلى اختلاط أحكامه، وعدم

التمييز بين الحق والباطل.

* ولا يكفي مجرد العقل الذي يتعلق به التكليف، بل لا بد أن يكون عند القاضي من الذكاء

والفطنة وتيقظ الفهم؛ ما يتمكن به من إيضاح المشكل، وفصل المعضل.

الشرط الرابع: السمع

* فلا يجوز تولية الأصم؛ لأنه لا يسمع كلام الخصوم ولا يفرق بين الإقرار والإنكار؛

فلا يتمكن من الفصل بين المتخاصمين، ولأن السمع شرط في الشهادة -وهي ولاية-

فالقضاء من باب أولى؛ إذ هو أعظم منها وأعم.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

الشرط الخامس: الكفاية

* بأن يوجد لديه الكفاية للقيام بأمور القضاء؛ فلا يجوز تولية مُغفل، أو مُختل، أو من به مرض يمنعه من القيام بمهام القضاء؛ كأن يكون كثير الغضب، أو سريع الغفلة والنسيان؛ حتى لا تضيع حقوق الناس.

س ٢٠: ما هي شروط صلاحية تولية القضاء المُختلف فيها؟

* من هذه الشروط: [١] الحرية، [٢] والذكورة، [٣] والعدالة، [٤] والاجتهاد، [٥] والبصر.

الشرط الثاني: الذكورة

س ٢١: ما حكم تولية المرأة القضاء؟ * اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

* القول الأول: لا يجوز تولية المرأة القضاء، وإذا وُلِّيت تأثم، ويأثم من ولَّاهَا، ولا ينفذ قضاؤها (الجمهور).  ودليلهم:

(١) الكتاب: قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾؛ ولو وُلِّيت المرأة القضاء لصارَ لها القوامة على الرجال!

☒ نُوقِش: بأن المُراد: القوامة الخاصّة (قوامة ربّ الأسرة عليها)، وليس المراد القوامة العامّة (التي تشمل القضاء)، كما دلّ على ذلك سبب نزول الآية.

☑ أُجِيب: [١] بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، [٢] وعلى التسليم بذلك؛ فإذا ثبتت القوامة للأسرة للرجل دون المرأة (في عددٍ بسيطٍ)؛ فإنّها تثبت له في ولاية القضاء (في العدد الكبير) من باب أولى.

(٢) السُّنَّة: قوله ﷺ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»؛ فإذا وَلَّيت المرأة القضاء فسَدَ أمرُ مَنْ وَلَّيْتَهُمْ؛ لأنَّ القضاء من أعظم الولايات.

☒ نُوقِش: بأن الدليل في عدم جواز تولية المرأة الولاية العظمى (رئاسة الدولة)؛ كما يدلُّ على ذلك سبب ورود الحديث (تولية بنت كسرى المُلْك)، وليس في تولية المرأة القضاء.

☑ أُجِيب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فيشمل كل ما يندرج تحته (كالقضاء).

(٣) الإجماع على عدم جواز تولية المرأة القضاء.

✗ نوقش: بأنه لم يثبت؛ حيث تولت عائشة ؓ قيادة الجيش، ومعها عددٌ من الصحابة، ولم ينكروا عليها، والقضاء أقل خطراً من قيادة الجيش.

✗ أُجيب: [١] بأنها لم تخرج لقيادة للجيش، بل للإصلاح وإزالة الخلاف، [٢] كما أنه كان اجتهداً منها، وقد رجعت عنه، وخطأت نفسها في ذلك؛ فلا حجة في فعلها ؓ.

(٤) المَعْقُول: وذلك من وجوه:

١ - قياس القضاء على الإمامة؛ فكما لا يجوز لها إمامة الرجال في الصلاة، أو تولي الإمامة العظمى؛ فلا يجوز لها أن تتولى القضاء.

٢ - ربّما كان كلام المرأة -أو صورتها- فتنة. ٣ - أن النساء ناقصات عقل ودين.

٤ - أن شهادة النساء لا تقبل ما لم يكن معهن رجل؛ وقد نبه تعالى على نسيانهن بقوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾؛ فلا يقبل قضائهن من باب أولى.

* القول الثاني: لا يجوز تولية المرأة القضاء، وإذا وُلّيت تأثم، ويأثم من ولّاها، ولا ينفذ

قضاؤها في الحدود والقصاص، وينفذ فيما عدا ذلك. ❶ ودليلهم:

١ - قياس القضاء على الشهادة؛ فإذا جاز لها الشهادة في غير الحدود والقصاص نفذ قضاؤها.

✗ نوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن حكم القاضي يلزم بدون واسطة، أمّا الشهادة فلا تلزم إلا بواسطة حكم القاضي.

٢ - أن المرأة من أهل الولاية وبه تصير أهلاً للشهادة؛ فكذا للقضاء.

✗ نوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ولاية القضاء عامة، وولاية الشهادة خاصة.

* القول الثالث: يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في كل ما جاز لها أن تشهد فيه، وينفذ

قضاؤها في هذه الأمور، ثم اختلفوا فيما تصح شهادة المرأة فيه؛ [١] فقيل: تشهد في كل شيء،

[٢] وقيل: لا تشهد إلا في قضايا الأموال، وما لا يطلع عليه الرجال غالباً. ❷ ودليلهم:

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

١- قوله ﷺ: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ... والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته»؛ فجعل ﷺ المرأة راعية في بيتها على مال زوجها وعلى أولادها؛ فثبتت لها الولاية فجاز لها تولية القضاء باعتبارها ولاية.

✳️ نُوقِش: بأن الحديث في قيام المرأة بشئون بيتها وأولادها، ومال زوجها، والنزاع في جواز توليتها القضاء؛ فالحديث ليس في محل النزاع.

٢- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولي (الشفاء) السوق.

✳️ نُوقِش: بأن ذلك لم يصح؛ فهو من دسائس المبتدعة.

٣- القياس على الإفتاء؛ فكما يجوز للمرأة أن تكون مفتية؛ يجوز لها أن تكون قاضية.

✳️ نُوقِش: بأنه قياس مع الفارق؛ فإن القضاء مُلزم للأطراف، بخلاف الإفتاء.

٢- القياس على الشهادة؛ فكما أن المرأة تُقبل شهادتها (فيما عدا النكاح والطلاق والعق والحدود)؛ يجوز قضاؤها فيما عدا ذلك.

✳️ نُوقِش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ولاية القضاء عامة، وولاية الشهادة خاصة.

الشرط الثالث: العدالة

* العَدْلُ: من اجتنَبَ الكبائر، وأدَّى الفرائض، وغلبت حسناته سيئاته.

❁ س ٢٢: هل يُشترط في القاضي أن يكون عدلاً؟ * اختلف في ذلك على قولين:

* القول الأول: يشترط العدالة فيمن يتولى القضاء (الجمهور). ❁ ودليلهم:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾؛ فأمر الله بالتَّيُّن في خبر

الفاسيق، وهذا يدلُّ على أن خبره لا يُقبل إلا بعد التَّيُّن؛ ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يُقبل قوله، ويجب التَّيُّن عند حكمه!

٢- أن الفاسق لا يُقبل شهادته؛ فلا يصحُّ توليته القضاء؛ بل إن قول القاضي ألزم.

٣- أنه لا تصحُّ ولايته، والقضاء ولاية؛ فاشترط فيه العدالة.

٤- أن الفاسق مُتهم في دينه، ولا يؤمن منه الحيف والظلم؛ لفسقه.

* القول الثاني: لا يشترط العدالة فيمن يتولّى القضاء، وإنما هي شرطُ كمالٍ (أي: أنَّ الأفضل والأولى أن يكون القاضي عدلاً). ﴿وَدَلِيلُهُمْ:﴾

١ - قوله ﷺ: «يا أبا ذرٍّ، إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ»؛ ومن يؤخّر الصلاة عن وقتها لا تتوافر فيه العدالة؛ فدلّ على عدم اشتراطها فيمن يتولّى القضاء.

﴿نُوقِشَ: بَأَنَّهُ خَبِرَ بِوُقُوعِ ذَلِكَ، لَا حُكْمَ بِمَشْرُوعِيَّةِ تَوَلِّيَتِهِمْ، وَالنِّزَاعُ فِي صِحَّةِ تَوَلِّيَتِهِ، لَا فِي وُجُودِهَا.

٢ - قياس القضاء على الشهادة؛ فإذا جازت شهادة الفاسق (عند الحنفية)؛ جاز توليته القضاء لأنَّ كلاًّ منهما ولاية.

﴿نُوقِشَ: بَأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى جَوَازِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ، بَلْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾؛ فَلَمْ يَصِحَّ الْقِيَاسُ.

﴿الرَّاجِحُ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ.

الشرط الرابع: الاجتهاد

س ٢٣: هل يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً؟ * اختلف في ذلك على قولين:

* القول الأول: يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً. ﴿وَدَلِيلُهُمْ:﴾

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، وقال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾؛ وهذا يحتاج إلى اجتهاد.

(٢) السنة:

١ - قال ﷺ: «الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ؛ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ...»؛ والعلم بالحق لا يتأتى إلا بعد الاجتهاد.

٢ - وقال ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»؛ فقيّد ذلك بالاجتهاد في الحكم.

(٣) المعقول: أن المفتي لا يجوز أن يكون عامياً مقلداً، فالقاضي أولى بذلك؛ لأنَّ القضاء أكد من الفتيا، فهو فتيا وإلزام.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

*** القول الثاني: لا يُشترطُ في القاضي أن يكون مُجتهدًا، ويحكمُ بالتقليد. ﴿٣٦﴾ ودليلُهُم:**

١- أن القاضي إذا لم يكن مُجتهدًا يُمكنه أن يقضي بعلم غيره؛ بالرُّجوع إلى فتوى العلماء؛ فيحصلُ الغرضُ من القضاء.

٢- أن الاجتهاد مُتَعَدُّ الوجود في كُلِّ الأزمانِ والبُلدانِ.

﴿الراجح﴾: القول الأول (لقوة أدلته، كما أنهم استدلُّوا بالمنقول والمعقول).

*** وليس معنى اشتراط الاجتهاد: الإحاطة بجميع العلوم، وإنما المراد: معرفة ما يحتاج إليه في المسائل المعروضة عليه، ولو جهل غيرها، ويدلُّ على ذلك:**

١- فعلُ أبي بكر رضي الله عنه حين سئل عن ميراث الجدة؛ فسأل الصحابة حتى تبين له.

٢- سئل الإمام مالك عن (٤٠) مسألة، فقال في (٣٦): «لا أدري».

الشرط الخامس: البصر

س ٢٤: هل يُشترطُ في القاضي أن يكون بصيرًا؟ * اختلف في ذلك على قولين:

*** القول الأول:** يُشترطُ في القاضي أن يكون بصيرًا؛ فلا يصحُّ تولية الأعمى (الجمهور)؛ لأنَّه يحتاجُ إلى معرفة الخصوم والشهود؛ ليكون الحكم موافقًا للحق.

*** القول الثاني:** لا يُشترطُ البصرُ في القاضي؛ لأنَّ النبي ﷺ استخلف ابنَ أمِّ مكتومٍ على الصلاة وغيرها من أمر المدينة (وهو أعمى).

﴿نوقش﴾: بأن هذا كان في إمامة الصلاة، لا في الحكم.

الشرط السادس: النطق

س ٢٥: هل يُشترطُ في القاضي أن يكون ناطقًا؟ * اختلف في ذلك على قولين:

*** القول الأول:** يُشترطُ لصحة القضاء أن يكون القاضي ناطقًا، فلا يصحُّ تولية الأخرس (الجمهور). ﴿٣٧﴾ ودليلُهُم: أن القاضي يحتاجُ إلى مخاطبة الخصوم، وإقامة الحجج، والنطق بالحكم، والأخرس لا يُمكنه ذلك.

* القول الثاني: لا يُشترط لصحة القضاء أن يكون القاضي ناطقاً؛  ودليلهم: أن الكتابة تُعبرَ عما في القلب، كما يُعبرُ اللسان عما في القلب، كما أن إشارته إذا كانت مفهومة فإنها تقوم مقام نطقه في تصرفاته (ومنها: القضاء).

الأجهزة المعاونة للقاضي

● س ٢٦: ما حكم اتخاذ القاضي حاجباً؟ * اختلّف في ذلك على قولين:

* القول الأول: أنه يجوز للقاضي اتخاذ الحاجب؛  ودليلهم: فعل النبي ﷺ، والصحابة من بعده (أبو بكر، وعثمان، وعلي ﷺ)؛ وقد قال ﷺ: «عليكم بستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».

* القول الثاني: لا ينبغي للقاضي أن يتخذ حاجباً يحجب الناس عنه.  ودليلهم:

١- قوله ﷺ: «ما من إمام أو والٍ يُغلقُ بابَه دونَ ذوي الحاجة والخلة والمسكنة، إلّا أغلقَ اللهُ أبوابَ السماءِ دونَ حاجته وخلّته ومسكنته»، واتخاذ القاضي للحاجب وسيلة لذلك.

٢- أن سعد بن أبي وقاص ﷺ لما اتخذ حاجباً؛ عزل عمر ﷺ حاجبه.

٣- أن الحاجب قد يمنعُ ذا الحاجة من الدخول على القاضي، أو يُقدّم المتأخّر لغرضٍ له.

* قالوا: وإذا احتاج إلى اتخاذ حاجبٍ جاز له ذلك؛ بشرط أن يكون أميناً، ويؤصيه بتقديم الأول فالأول، ولا يُكره؛ لفعل الصحابة ﷺ.

☑ الراجح: القول الأول؛ بل قد يكون ضرورياً في زماننا؛ لتنظيم الدخول، وحفظ النظام، وتسريع الفصل في القضايا، وهو مُستحبٌ - كما ذكر الماوردي - في زمن الفوضى، واستطالة السفهاء والعامّة؛ لحفظ هيبة القاضي، ومنعه من استطالة الخصوم.

● س ٢٧: ما حكم اتخاذ القاضي كاتباً؟ وما هي شروط الكاتب؟

* أجمع الفقهاء على استحباب اتخاذ الكاتب؛ لأن القاضي مُحْتَاجٌ إلى كتابة ما يجري في مجلسه، وقد يعجز عن مباشرة جميع ذلك بنفسه؛ لانشغاله بالحكم والاجتهاد. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب اتخاذ القاضي كاتباً.

* شروط الكاتب:

١ - الإسلام: [١] لأن ما يقوم به من أمر الدين، وغير المسلمين يخونون المسلمين في أمور دينهم ليفسدوه عليهم، [٢] وقد قال تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾؛ وإذا كان الكاتب كافرًا؛ فقد اتَّخَذَهُ بَطَانَةً ووليًّا، [٣] وقد عاتب عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما اتَّخَذَ كاتبًا نصرانيًّا، وقال: «لا تؤمّنوهم وقد خَوّنهم الله، ولا تُقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تُعزّوهم وقد أذلّهم الله».

٢ - العدالة: لأنّ الفاسق لا يؤمّن على القضاء، كما أنّ الكاتب مؤتمّن على إثبات الإقرار والبيّنات وتنفيذ الأحكام، ولأنّ الكاتب من أقوى ما يعتمد عليه القاضي، فلا يفوضه إلا لمن هو معروف بالصّلاح والعفاف؛ حتى لا يُخدع بالرشوة^(١).

س ٢٨: ما حكم اتّخاذ القاضي مُترجمًا؟ وما العدد الذي يُقبَل في التّرجمة؟

* اتفق الفقهاء على أنه يجوز للقاضي أن يتخذ مترجمًا؛ إذا كان لا يعرف لغة الخصم أو الشاهد، إلا أنّهم اختلفوا في العدد الذي يُقبَل في التّرجمة؛ على ثلاثة أقوال:

* القول الأوّل: يُكتفى في التّرجمة بواحد فقط.  ودليلهم:

(١) السُّنّة: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أتعلّم له كتابَ يهودٍ، قال: «إني والله ما آمن يهودَ على كتابي»، قال: فما مر بي نصفُ شهرٍ حتى تعلّمته له، وكان إذا كتَبَ إلى يهودَ كتَبْتُ إليهم، وإذا كتَبوا إليّ قرأتُ له كتابهم.

(٢) المعقول: المُترجمُ مُخبرٌ، وخبر الواحد مقبولٌ بشرطِ العدالة والإسلام (كما في رواية الأخبار، والشهادة على رؤية الهلال)^(٢).

(١) وذكر الماوردي أربع صفات للكاتب:

١ - العدالة. ٢ - النزاهة، والبُعد عن الطمع والرشوة. ٣ - العقل والفتنة، وحُسن الفهم؛ حتى لا يُخدع.

٣ - الفقه أو الفقه بأحكام الكتابة، واستعمال الألفاظ الموضوعية لها، مع وضوح الخط، وفصاحة اللسان.

(٢) وهذا إذا عيّنه القاضي، أمّا إذا أتى به أحد الخصمين، أو طلبه القاضي للتبليغ؛ فلا بُدَّ فيه من التعدد، لأنه صار كالشاهد.

وقيل: يكفي واحد، والاثنان أحوط.

*** القول الثاني: أَنَّ العدد شرطٌ في التَّرجمة؛ فلا يُقْبَلُ إِلَّا رجلان أو رجل وامرأتان؛ لأن الترجمة خبر عن أمر لا يَعْلَمُهُ القاضي، وكل ما غاب عن القاضي عِلْمُهُ أو إدْرَاكُهُ كان العملُ فيه كالعملِ في الشَّهادة.**

*** القول الثالث: أَنَّ الترجمة إذا كانت في غير إثباتِ الزَّنا؛ فتثبت برجلين كالشَّهادة، أمَّا إذا كانت على إثباتِ الزَّنا؛ فلا يُحْكَمُ فيها بأقلَّ من أربعة رجال.**

● س ٢٩: ما حُكْمُ اتِّخَاذِ الْمَرْأَةِ مُتَرْجِمَةً؟ وَمَا الْأَحْكَامُ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُتَرْجَمَ فِيهَا؟

*** اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ كَوْنِ الْمَرْأَةِ مُتَرْجِمَةً، وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُتَرْجَمَ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:**

*** القول الأول: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُتَرْجَمَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ،** أما الأحكام التي لا تقبل فيها شهادة المرأة، فلا تقبل فيها ترجمتها، لأن الترجمة شهادة.

*** القول الثاني: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُتَرْجَمَ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ؛** لأن المترجم مُخْبِرٌ، وخبر الواحد مقبول بشرط العدالة والإسلام، ولا يشترط فيه الذكورة.

● س ٣٠: ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في المترجم؟

١- البلوغ والعقل. ٢- الإسلام والعدالة؛ لأن الترجمة بمثابة الشهادة.

٣- ألا يكون من الخصوم؛ لأنها شهادة، ولا تقبل شهادة الإنسان لنفسه، ولا لرحمه.

٤- الحرية؛ لأن الترجمة ولاية، والرق مانع من الولاية على الغير.

معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

● س ٣١: من هو الْمُتَّهَمُ؟ وما الفرقُ بين الْمُتَّهَمِ وَالْجَانِي؟

*** المتهم لغة: من وُجِّهَتْ إِلَيْهِ التُّهْمَةُ.**

*** وفي اصطلاح الفقهاء: كل من نُسِبَتْ إِلَيْهِ جَرِيْمَةٌ فِي مَجْلَسِ الْقَضَاءِ.**

*** والفرقُ بين الْمُتَّهَمِ وَالْجَانِي: أَنَّ الْجَانِي لُغَةً: هُوَ الَّذِي جَرَّ نَفْسَهُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الذَّنْبِ.**

أَمَّا الْمُتَّهَمُ: فَإِنَّ غَيْرَهُ هُوَ الَّذِي يَجْرُ التُّهْمَةُ إِلَيْهِ.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

* واصطلاحًا: الجاني: هو الذي صدر منه الجناية (قتل، أو جرح)، وخصَّ بعضهم الجناية بما يوجب حدًا أو قصاصًا. أمَّا المُتَّهَم؛ فإنه مُرتبطٌ بجميع الجرائم (سواء أكانت موجبة للقصاص، أم للتعزير). وأيضًا: لا يُطلق لفظُ (الجاني) إلا على من ثبتت عليه الجناية، ولكن يُقال (مُتَّهَم) بمجرد نسبة التَّهمة إليه، بدون أن تثبت.

● س ٣٢: ما هي أنواع المتهمين في الشريعة الإسلامية؟

(١) بريء: من عُرف بالصلاح والتقوى، ولم يُعرف أنه من أهل تلك التَّهمة؛ (لا يُحبس، ولا يُضرب؛ حتَّى تثبت إدانته)، لا تجوزُ معاقبته اتفاقًا.

* حكمه: فإنَّ «النبيَّ ﷺ حبسَ رجلًا في تهمَةٍ ثمَّ خلى عنه».

(٢) معروفٌ بالفسق والفجور: من عُرف بارتكاب المعاصي، والجُرأة على المحرمات؛ ولا يُستبد أن يرتكب ما ادَّعي عليه به؛ حكمه: تُتخذ كافة الوسائل للكشف عنه، ويجوزُ حبسه، كما يجوزُ ضربه؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَ الزُّبير أن يمسَّ (سَعِيَّة) بعذابٍ؛ لمَّا كذب حينَ سأله عن حُلِّيٍّ حيٍّ بنِ أخطب؛ حتَّى اعترف.

(٣) مجهول الحال: من لا يُعرف صلاحه أو فساده؛ حكمه: يجوزُ حبسه حتَّى ينكشف حاله؛ لأنَّ «النبيَّ ﷺ حبسَ رجلًا في تهمَةٍ ثمَّ خلى عنه»، واشترط بعضهم ألا يطول حبسه.

● س ٣٣: ما هي الشروط الواجب توافرها فيمن توجه إليه التهمة؟

(١) أن يكون إنسانًا حيًّا، فلا يجوز الادعاء ضدَّ ميت؛ إذ لا يمكن إيقاع العقوبة عليه، كما أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ودفع التَّهمة المنسوبة إليه.

* كما يشترط أن يكون شخصًا طبيعيًّا، لا معنويًّا (كالكلية، أو بيت المال)، وإن كان من الممكن الادعاء على من يُمثله في حالة ارتكابه جريمة من الجرائم.

(٢) أن يكون المُتَّهَم معلومًا؛ لأن الشهادة لا تكون على مجهول.

(٣) ألا يكون المتهم تقيًّا صالحًا.

(٤) أن يكون من الممكن حصول الجريمة منه؛ أي: أن تكون حالته الصحية والبدنية والنفسية تمكنه من ذلك؛ فلا يجوز توجيه تهمة السرقة لشخص قعيد الفراش، أو تهمة الزنا إلى شخص محبوب؛ فإن رجلاً كان يُتهم بأَم ولد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ لعلي: «اذهب فاضرب عنقه»، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرّد فيها، فقال له علي: اخرج، فناوله يده فأخرجته، فإذا هو محبوب ليس له ذكر، فكفّ علي عنه، ثم أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنه لمحبوب ما له ذكر.

● س ٣٤: ما الحكم لو قُتل شخص في مكان ولم يعلم قاتله؟

* اختلف الفقهاء: هل يشترط في المتهّم في دعوى القسامة أن يكون معلوماً؛ على قولين:
 * القول الأول: يشترط أن يكون المتهّم مُعيّناً (الجمهور). ودليلهم: قوله ﷺ -لَمَّا ادّعى الأنصارُ على اليهود قتلَ عبد الله بن سهلٍ-: «يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ»، كما أن سائر الدعاوى لا بُدَّ فيها من تعيين المدّعى عليه.

* القول الثاني: لا يشترط أن يكون المتهّم معلوماً، بل يشترط أن يكون مجهولاً! ودليلهم: نفس الحديث؛ حيث سمع النبي ﷺ الدّعى من الأنصار على اليهود، ولم يُعيّنوا أحداً منهم.

● س ٣٥: ما الفرق بين الشريعة والقانون في مُعاملة المتهّم؟

(١) تعيين المتهّم: اشترطت الشريعة: أن يكون المتهّم معلوماً في جميع مراحل الدعوى الجنائية، أما القانون: فلم يشترط تعيين المتهّم في التحقيق، واشترط تعيينه في المحاكمة.
 (٢) اشترطت الشريعة في المتهّم: ألا يكون معروفاً بالتقوى والصّلاح؛ صيانة لأهل التقوى، وعدم كونهم عرضة لكل من يُريد اتهامهم، أما القانون: فلم يعتبر هذا الأمر.

معاملة المتهم أمام سلطة الاستدلال

● س ٣٦: ما مدى وجود القبض في الشريعة الإسلامية؟

* لا يجوز للقاضي الحكم دون سماع الطرفين؛ لذا يجب إبلاغ المتهّم بما نسب إليه، وطلب حضوره أمام القاضي لسماع أقواله في ذلك (طوعية)، ولكن هل يجوز للمحقق أن يُصدر أمراً بالقبض عليه؟

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

* ترفض الشريعة القبض على المتهم بمجرد الدعوى وقبل التحقق منه؛ حماية للحرية، وصيانة للحُرُمات، وقد رفض ذلك عُمَرُ رضي الله عنه، ومع ذلك: فليس هناك ما يمنعه؛ إذا وُجِدَت ضرورة تقتضي ذلك، بأمرٍ من القاضي.

● س ٣٧: مَا هِيَ شُرُوطُ الْقَبْضِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ؟

- ١- أن يكون الشخص مُتَّهَمًا بارتكاب جريمة.
 - ٢- أن يكون الادِّعاءُ ضِدَّهُ قَوِيًّا.
 - ٣- أن يُسْتَدْعَى أَوَّلًا، ويُمكن من الدِّفاع عن نفسه؛ فإذا لَمْ يَحْضُرْ؛ قُبِضَ عليه.
- * وَيجِبُ أن يكون أمرُ القبض مختومًا من القاضي، ويُرسَله مع المُدَّعِي أو أحد رجال الشرطة، وإذا اختبأ المتهم في مكان؛ أرسل القاضي الشرطة للقبض عليه، مع وجود نساء؛ ليقوموا بتفتيش النساء؛ لاحتمال أن يكون مختبئًا بينهم.

● س ٣٨: مَا حُكْمُ التَّفْتِيشِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ؟

* الْأَصْل: حُرْمَةُ الْبُيُوتِ وَالْأَشْخَاصِ؛ فلا يجوزُ دخولُ البيوتِ دون إذن أصحابها، ولا يحقُّ للحاكمِ التعدِّي أو اقتحام البيوت بغير حقٍّ، وإلا كان فعله باطلاً. ولكنَّ هذا لا يمنعُ من تتبُّع الجرائم؛ بشرط: وجُودِ أدلَّةٍ كافيةٍ (كظهورِ المعصية من البيت، أو خروج رائحة الخمر أو أصوات السُّكَّارِ منه)، ولا يجوزُ الاعتداء على حُرْمَةِ الْبَيْتِ قبل ظهورِ المعصية، ويُشترطُ أن تُرى المعصية بدونِ تجسُّسٍ. لكن إذا علِمَ الحاكمُ من ثِقَةٍ بوجودِ مُنْكَرٍ؛ فيجوزُ التجسُّسُ؛ خشيةَ ضياع الأدلَّةِ.

● س ٣٩: مَا الدَّلِيلُ عَلَى حُرْمَةِ التَّجَسُّسِ؟

- ١- قوله صلى الله عليه وسلم: «لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقت عينه؛ ما كان عليك من جناح».
- ٢- وقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ لا يحل لأحد أن يفعلهن: ... ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن نظر فقد دخل»؛ أي: كان كمن دخل بغير إذن، وصار مُرتكبًا للإثم.

٣- وَسَمِعَ عُمَرُ رضي الله عنه صَوْتَ رَجُلٍ فِي بَيْتٍ يَتَغَنَّى، فَتَسَوَّرَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ امْرَأَةً وَعِنْدَهُ خَمْرٌ، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ؛ أَظُنُّتَ أَنَّ اللَّهَ يَسْتُرُكَ وَأَنْتَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ أَكُنْ عَصِيْتُ اللَّهَ وَاحِدَةً، فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ: ... قَدْ تَجَسَّسْتُ ...، وَقَدْ تَسَوَّرْتُ عَلَيَّ ...، وَقَدْ دَخَلْتُ بِغَيْرِ سَلَامٍ. فَعَفَا عَنْهُ، وَخَرَجَ وَتَرَكَه.

● س ٤٠: مَا هِيَ الْحَالَاتُ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْمَسَاسُ بِحَرَمَةِ الشَّخْصِ؟ * حالتان فقط:

١- أَنْ يَكُونَ التَّفْتِيشُ بِإِذْنٍ مِنْ وَالِي الْمَظَالِمِ (الْجِهَةِ الْمُخْتَصَّةِ).

٢- التَّلَبُّسُ بِالْجَرِيمَةِ، أَوْ تَوَافُرُ دَلَائِلٍ كَافِيَةٍ عَلَى ارْتِكَابِهَا.

وسائل الإثبات

● س ٤١: مَا هِيَ وَسَائِلُ الْإِثْبَاتِ؟

* الْوَسِيلَةُ لُغَةً: تُطْلَقُ عَلَى: كُلِّ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ غَرَضٌ مُعَيَّنٌ. وَاصْطِلَاحًا: مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْغَيْرِ؛ لِنَيْلِ رِضَاهِ.

* وَالْإِثْبَاتُ لُغَةً: مُصَدَّرٌ (ثَبَتَ)؛ وَيُطْلَقُ عَلَى: الْوُضُوحِ، وَالصَّحَّةِ، وَاللِّزُومِ، وَالِدَّوَامِ وَالِاسْتِقْرَارِ. وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: إِقَامَةُ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ أَمَامَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ عَلَى حَقٍّ، أَوْ وَاقِعَةٍ مِنَ الْوَقَائِعِ. وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الْقَانُونِ: إِقَامَةُ الدَّلِيلِ أَمَامَ الْقَضَاءِ بِالطَّرِيقِ الَّتِي حَدَّدَهَا الْقَانُونُ عَلَى وُجُودِ وَاقِعَةٍ قَانُونِيَةٍ تَرْتَبُ أَثَارُهَا.

* تَعْرِيفُ وَسَائِلِ الْإِثْبَاتِ: الطَّرِيقُ الَّتِي حَدَّدَتْهَا الشَّرِيعَةُ أَوْ أَنْظَمَةُ الْقَانُونِ، وَالَّتِي يَسْتَمَدُّ مِنْهَا الْقَضَاءُ الدَّلِيلَ عَلَى وَاقِعَةٍ مَنْسُوبَةٍ إِلَى الْمَتَّهِمِ.

● س ٤٢: مَا هِيَ أَهْمِيَةُ الْإِثْبَاتِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ؟

١- الْأَدَاةُ الضَّرُورِيَّةُ الَّتِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ لِلتَّحَقُّقِ مِنَ الْوَقَائِعِ.

٢- يَنْسَجِمُ مَعَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ فِي تَنْظِيمِ حَيَاةِ النَّاسِ، وَإِقَامَةِ الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَفْرَادِ.

٣- يَحْفَظُ حَقُوقَ النَّاسِ، وَيَمْنَعُ الْادِّعَاءَاتِ الْبَاطِلَةَ، أَوْ اتِّهَامِ الْآخَرِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ.

٤- يُوَدِّي إِلَى حِمَايَةِ الْمَجْتَمَعِ، وَصِيَانَةِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ، وَرَدِّ الْحَقُوقِ لِأَصْحَابِهَا.

● س ٤٣: مَا هُوَ الْغَرَضُ مِنَ الْإِثْبَاتِ؟

* منع الظالم من التّماذي في ظُلْمِهِ، وإلزامه بأداء الحقّ.

● س ٤٤: مَا هِيَ أَقْسَامُ وَسَائِلِ الْإِثْبَاتِ؟

* تنقسمُ باعتبار اتّفاق العلماء واختلافهم فيها إلى قسمين (مهم):

(١) مُتَّفَقٌ عَلَى حُجَّتِهَا: الشهادة، والإقرار.

(٢) مُخْتَلَفٌ فِي حُجَّتِهَا: اليمين، والنكول عن اليمين، والقسامة، القرائن.

* تنقسمُ باعتبار الحقوق التي تثبتُها إلى قسمين:

(١) وسائل عامّة: تُقْبَلُ في جميع الحقوق؛ كالشهادة، والإقرار.

(٢) وسائل خاصّة: تُقْبَلُ في بعض الحالات؛ كاليمين (لا تُقْبَلُ في الحدود)، والقرائن (لا تُقْبَلُ في الحدود والقصاص)، وبعض أنواع الشهادات (كشهادة النساء تُقْبَلُ فيما لا يطلّع عليه إلا النساء).

* وتنقسمُ بالنسبة لثبوتِ المَحَلِّ بها إلى قسمين:

(١) تحقيقية: كالإقرار، والشاهدين، والشاهد واليمين.

(٢) تقديرية: كاليمين المردودة، وقضاء القاضي بعلمه.

* وتنقسمُ من حيث إلزامها للقاضي وعدمه إلى قسمين:

(١) مُلْزِمَةٌ: حدّد الشارع قوتها الثبوتية؛ كالشهادة، والإقرار، واليمين.

(٢) مُقْنِعَةٌ: يُتْرَكُ للقاضي حرية تكوين الاقتناع بها؛ كالقرائن، والمعاينة.

* وتنقسمُ من حيث مدى حُجَّتِها إلى قسمين:

(١) مُتَعَدِّية: تكون حجة على الجميع؛ كالشهادة، والكتابة، والقرائن.

(٢) قاصِرة: لا تكون حجة إلا على الذي صدرت منه؛ كالإقرار، واليمين.

* وتنقسم من حيث حقيقتها إلى قسمين:

- (١) حقيقية: تؤكد الواقعة المتنازع فيها أمام القضاء؛ كالشهادة، والكتابة.
 (٢) مجازية: لا تثبت الحق، وإنما تُعفي المدعي من الإثبات؛ كالإقرار، واليمين.

الشَّهَادَةُ

● س ٤٥: مَا هِيَ الشَّهَادَةُ؟

- * الشَّهَادَةُ لُغَةً: مِنَ الْمُشَاهَدَةِ، وَهِيَ: الْإِطْلَاعُ عَلَى الشَّيْءِ عَيْنًا. وَالشُّهُودُ: الْحُضُورُ.
 * وَاصْطِلَاحًا: إِخْبَارُ صَدَقٍ بِإِثْبَاتِ حَقٍّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلَسِ الْقَضَاءِ^(١).

● س ٤٦: مَا هِيَ أدَلَّةٌ مشرُوعِيَّةُ الشَّهَادَةِ؟

- (١) الْكِتَابُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ...﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ...﴾.

- (٢) السُّنَّةُ: [١] قَوْلُهُ ﷺ: «شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ»؛ فَدَلَّ عَلَى مشرُوعِيَّةِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ طَلَبَهَا مِنَ الْمُدَّعِي. [٢] وَقَوْلُهُ ﷺ لِرَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ خِصُومَةٌ فِي أَرْضٍ كَانَتْ لَهُ: «أَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ؟» قَالَ: لَا. «فَلَمْ يَمِينُهُ».

- (٣) الْإِجْمَاعُ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مشرُوعِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ وَسَائِلِ إِثْبَاتِ الْحَقُوقِ.
 (٤) الْمَعْقُولُ: أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةً إِلَى الشَّهَادَةِ لِحَصُولِ التَّجَاوُذِ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَوَجِبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا. قَالَ شَرِيحُ: «الْقَضَاءُ جَمْرٌ، فَنَحْنُ عَنْكَ بِعُودَيْنِ (أَيُّ: شَاهِدَيْنِ)، وَإِنَّمَا الْخِصْمُ دَاءٌ، وَالشُّهُودُ شِفَاءٌ، فَأَفْرَغَ الشِّفَاءَ عَلَى الدَّاءِ».

● س ٤٧: مَا حُكْمُ تَحْمِلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا؟

- * التَّحْمِيلُ: أَنْ يُدْعَى الشَّخْصَ لِشَهِدَ وَيَحْفَظَ الشَّهَادَةَ. وَيُعْرَفُ بِأَنَّهُ: عِلْمٌ مَا يَشْهَدُ بِهِ بِسَبَبِ اخْتِيَارِيٍّ مِنْ قَوْلٍ يُوْجِبُ عَلَى قَائِلِهِ حُكْمًا. وَيُطْلَقُ لُغَةً عَلَى: الْإِلتِزَامِ.

(١) (صدق): خرج به الإخبار الكاذب، فلا يُطْلَقُ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ شَهَادَةٌ إِلَّا مجَازًا. (بإثبات حق)؛ لبيان محل الشهادة، والغرض منها، وخرج به الإخبار بما ليس بحق. (بلفظ الشهادة): خرج به الإخبار بدون لفظ الشهادة؛ كأعلم وأنيقن. (في مجلس القضاء): خرج به الإخبار بحق في غير مجلس القضاء، فلا يعد شهادة شرعًا.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

* الأداء: أن يُعْلِمَ الشَّاهِدُ الحَاكِمَ بما عَلِمَهُ.

* وَاتَّفَقَ الفقهاءُ على أنَّ تحمُّلَ الشَّهادةِ وأدائها فرضٌ كفاية؛ والدَّلِيلُ: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾. قال ابن عباس رضي الله عنه: «من الكبائر كتمان الشهادة»، فإن قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي؛ لأنَّ المقصود بها حفظ الحقوق، وذلك يحصل بالبعض.

* وإن كان في موضع لا يوجد فيه غيره ممن يقع به الكفاية: تعيَّن عليه؛ لأنَّه لا يحصل المقصود إلا به، ولأنَّ الشهادة أمانة، فلزم أدائها، كسائر الأمانات.

* فإن دُعي إلى تحمُّلِ شهادة في نكاح أو دين أو غيره؛ لزمته الإجابة، وإن كانت عنده شهادة فدُعي إلى أدائها: لزمه ذلك. فإن كان عليه ضررٌ في التحمُّل أو الأداء، أو كان ممن لا تُقبل شهادته: لم يلزمه؛ لقوله: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾، وقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار».

● س ٤٨: هل يَأْتُم بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه، وكان أهلاً للشهادة؟

* اختلف في ذلك على قولين:

(١) لا يَأْتُم الممتنع عن أداء الشهادة إذا وجد غيره ممن يقوم بأدائها (الجمهور)، وَدَلِيلُهُمْ: أنَّ غيره يقوم مقامه، فلا يتعين في حقِّه، كما لو لم يُدْعَ إليها.

(٢) يَأْتُم الممتنع عن الشهادة؛ إذا كان ممن تُقبل شهادته، وليس عليه ضررٌ في أدائها، سواء وجد غيره أم لا. وَدَلِيلُهُمْ: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾؛ لأنَّ الامتناع عن تحمل الشهادة وأدائها قد يُؤدِّي إلى ضياع الحقوق، ولأنَّه قد تعيَّن على الشاهد الشهادة بدعائه إليها؛ فهو منهِّي عن الامتناع، ولأنَّها أمانة فلزم أدائها كالوديعة.

✕ نُوقِش: بأن الإثم يلحق الممتنع إذا تعيَّنت عليه الشهادة، وهنا لم تتعيَّن عليه.

☑ الرَّاجِعُ: القول الأوَّل.

● س ٤٩: ما هي أركانُ الشَّهادة؟

١ - الصيغة. ٢ - الشَّاهد.

● س ٥٠: ما هي الصيغة؟

* الصيغة لغة: تدلُّ على تهيئة شيءٍ على صورة مُعيَّنة.

* واصطلاحًا: الهيئة الحاصلة للكلمة من ترتيب الحروف والحركات والسكنات.

* ويُرادُ بها: اللفظ الذي يصدر من الشاهد، ويثبت به الحقُّ للمُدَّعي أو يُنفي عنه.

● س ٥١: هل يُشترط في أن تكون الشهادة أن تكون بلفظ الشهادة أم تصحُّ بأي لفظ؟

* اختلف في ذلك على قولين:

* القول الأول: يجبُ أن تكون بلفظ (أشهد) بصيغة المضارع، ولا تجوز بغير ذلك

(الجمهور)، ودليلُهُم:

(١) الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾، ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾؛ دلت الآياتُ على اعتبار لفظِ الشَّهادة، فلا يقومُ غيرها مقامها، ولو كان غيرها يقوم مقامها لآتى به.

☒ نُوقِش: بأن عدم ورود الشهادة بغير هذا اللفظ لا يمنع أدائها بغيرها، والأصل الجواز.

(٢) المَعْقُول: من وجهين:

- ١ - أن الشهادة مصدر (شهد، يشهد، شهادة)؛ فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها.
- ٢ - أن الشَّهادة فيها معنى لا يحصل بغيرها من اللفظات؛ بدليل أنها تُستعمل في اللعان، ولا يحصل ذلك بغيرها.

☒ نُوقِش: بأن غير الشهادة مما يحمل نفس المعنى يؤدِّي معناها، وأما اللعان فقد ورد

نص بشأنه، فلا يجوز أن نعداه إلى غيره.

* القول الثاني: لا يجب أداء الشهادة بلفظ معين، ويجوز أداؤها بأي لفظ. ودليلُهُم:

(١) الكتاب:

١ - قال تعالى: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾؛ وليس المراد

اللفظ بلفظ (أشهد)، بل مجرد الإخبار بتحريمه ﷻ.

٢ - وقال: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾؛ ولا يتوقف هذا على أن يقول ﷻ: (أشهد).

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

(٢) الشُّنَّة: قوله ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟» قالوا: بلى يا رَسُولَ اللَّهِ، قال: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». وكان مُتَكَيِّفًا فَجَلَسَ، فقال: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، ...؛ ولم يقل شهادة الزور؛ فهذا يدلُّ على أنهما مترادفين، وأن أحدهما يغني عن الآخر.

(٣) الأثر: قال ابن عباس ؓ: «شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر ؓ»: أن النبي ﷺ نهي عن الصَّلَاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب؛ فسمَّى إخبارَ عمر ؓ شهادة.

(٤) المَعْقُول: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ الدَّاحِلُ فِي الْإِسْلَامِ: (أشهد أن لا إله إلا الله)؛ بل لو قال: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله ﷺ) كفى. ☒ الرَّاجِعُ: القول الثاني.

● س ٥٢: ما هو الشَّاهد؟

* الشاهد لغة: تدلُّ هذه الكلمة لغةً على حضور وعلم وإعلام.

* واصطلاحًا: المُخْبِرُ بقضية أو بحق شخصٍ على غيره عن مشاهدة وعيان.

* وسمَّى الشَّاهد بذلك؛ لأنه يشهد الواقعة ثم يُخبر الحاكم بها؛ ليتبين الحق من الباطل.

* لا يجوز تحمل الشهادة وأدائها إلا عن علم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾؛ فأمر الله ﷻ أن يُشهد عن علم، وقوله: ﴿سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾؛ وهذا يُوجبُ التحفظ في الشهادة، وألا يشهد الإنسان إلا عن علم، وقال: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾.

● س ٥٣: ما هي شروطُ تحمُّلِ الشَّهادة؟

* الشرط الأول: العقل: فلا يصحُّ التحمُّل من المَجْنُونِ والصَّبِيِّ الذي لا يُمَيِّز؛ لأنَّ تحمُّلَ الشَّهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها، ولا يحصل ذلك إلا بالعقل.

* الشرط الثاني: البصر:

* تجوز شهادة الأعمى في كل ما وقع له العلمُ به؛ فيقبل قوله فيما يلمسه، أو يذوقه، أو يشمه، أو يسمعه؛ لأنَّ العمى لا يؤثر في العلم بما يشهد من ذلك.

س ٥٤: ما حكم شهادة الأعمى فيما طريقه الرؤية؟ * اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

* القول الأول: لا تجوز شهادة الأعمى لا في الأقوال، ولا في الأفعال. وَدَلِيلُهُمْ:

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾؛ فجمع ﴿﴾ في العلم بين السمع والبصر في الإدراك، وضم الفؤاد إليها في الإثبات، وهذا يدل على أن العلم يحصل من مجموع هذه الثلاث، فلا يكفي أحدها.

(٢) القياس: من وجوه:

- ١- أن من لا يجوز له تحمل الشهادة على الأفعال لا يجوز له تحملها على الأقوال.
- ٢- أن من لم تصح منه الشهادة على الأفعال لا تصح منه الشهادة على العقود.
- ٣- أن شهادة البصير في الظلمة ومن وراء حائل أثبت من شهادة الأعمى، ولا يقبل ذلك.
- ٤- أن الشهادة على العقد بدون رؤية العاقد لا تصح.

* القول الثاني: تجوز شهادة الأعمى مطلقاً. وَدَلِيلُهُمْ: المعقول:

١- أن شعيباً ﷺ كان أعمى؛ فإذا لم يمنع العمى من الشهادة بالنبوة؛ فأولى ألا يمنع من الشهادة في الأموال.

✕ نوقش: بأنه اختلف في عمى شعيب ﷺ، كما أن هناك فرقاً بين النبوة والشهادة: فإن إعجاز النبوة يوجب القطع بصحة شهادته، وليس كذلك في غيره، وفي النبوة شهادة على مُغَيَّب فاستوى فيها الأعمى والبصير، فخالف من عداه في الشهادة على مشاهد.

٢- أن من صح أن يتحمل الشهادة في الأنساب والأملأ؛ صح أن يتحملها في العقود والإقرار كالْبصير.

٤- أن الصور تختلف والأصوات تختلف، فلما لم يمنع اختلاف الصور من الشهادة لم يمنع اختلاف الأصوات من الشهادة بها.

✕ نوقش: [١] بأن الصور تشبه في المبادئ ثم تتحقق في الغايات، والأصوات تشبه في المبادئ والغايات. [٢] وأن المصوت قد يحكي صوت غيره فيشبهه، وفي الصور لا يمكن أن يحكي صورة غيره؛ فلم يشبهه.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

*** القول الثاني: تجوز شهادة الأعمى في الأقوال إذا تيقن الصوت، وكان المشهود به مما**

يثبت بالاستفاضة، ولا تجوز شهادته في الأفعال. ﴿١﴾ ودليلهم:

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾؛ والآية عامة تناول البصير والأعمى، والأقوال تدرك بالسمع وهو يُشارك البصير فيه، بل ربما زاد عليه، أما الأفعال: فلا بُدَّ فيها من الرؤية.

(٢) المعقول: أنَّ الصوتَ طريقٌ لمعرفة الأشخاص والتمييز بين الأعيان شرعاً وعادة؛ [١] أمَّا الشرع: فالصَّحابة والتابعون رَوَوْا عن أزواج النبي ﷺ، وقد سمعوا منهم من وراء حجاب، وقال ﷺ: «لا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ فَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، ولم يكونوا يفرقون بينهما إلا بالصَّوت، ولأن الإقدام على الفروج أغلظ من الشهادة بالحقوق، وقد ثبت أن الأعمى يطأ زوجته، وهو لا يعرفها إلا بالصوت. [٢] وأمَّا العادة: فإنَّ السَّمْعَ أَحَدُ الْحَوَاسِّ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الْيَقِينُ، وقد يكون المشهود عليه مَنْ أَلْفَهُ الأعمى، وكثُرَتْ صُحْبَتُهُ لَهُ، وَعَرَفَ صَوْتَهُ يَقِينًا، فَيَجِبُ أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ فِيمَا تَيَقَّنَهُ، كَالْبَصِيرِ.

☒ نُوقِشُ: الأصوات تتشابه، والشهادة لا بُدَّ فيها اليقين، والاستمتاع بالأزواج أوسع حكمًا من الشهادة؛ لجواز الاستدلال عليها باللمس، وكذا الأخبار ينقلها الواحد عن الواحد، ويُقْبَلُ خبر المرأة الواحدة عن المرأة الواحدة وإن لم يقبل شهادة الواحدة عن الواحدة، فافترقا. ☑ الرَّاجِحُ: القول الأوَّل.

● س ٥٥: ما هي شروط أداء الشهادة؟

١- الحرّية. ٢- الذكورة.

٣- أن يكون الشاهد عالمًا بالمشهود ذاكراً له وقت الأداء.

٤- الإسلام (في الشهادة على المسلمين). ٥- النطق.

٥- العدالة. ٦- ألا يكون الشاهد محدوداً في قذف. ٨- انتفاء التهمة.

الشرط الثاني: الذكورة

*** اشترط جمهور الفقهاء في الشاهد أن يكون ذكراً، وذلك في الحدود والقصاص فقط.**

الشرط الثالث: أن يكون الشاهد عالمًا بالمشهود ذاكراً له وقت الأداء
 * لقوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾،
 وسئل ﷺ عن الشهادة قال: «هل ترى الشمس؟» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع».
 * وقيل: لا يُشترط؛ بل يكفي أن يرى اسمه وخطه وخاتمه على الكتاب؛ لأن النسيان أمر
 جُبِلَ عليه الإنسان، ولو شُرِطَ ذلك لانسَدَّ باب الشهادة، وضاعت الحقوق.

الشرط الرابع: الإسلام (في الشهادة على المسلمين)

* لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾، والكافر ليس عدلاً، وليس منّا، والكافر
 أَفْسَقُ الْفُسَاقِ، ويكذب على الله تعالى، فلا يؤمن منه الكذب منه على خلقه، كما أَنَّ الشَّهَادَةَ
 فِيهَا مَعْنَى الْوِلَايَةِ (وهو تَفْيِذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ)، ولا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ؛ فلا شَهَادَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ.
 * وتُقبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ؛ لأنَّ لَهُ الْوِلَايَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ؛ فعلى الكافر أولى.

● س ٥٦: ما الحُكْمُ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ فِي سَفَرٍ وَأَرَادَ أَنْ يُوَصِّيَ، وَلَمْ يَوْجَدْ سِوَى كَافِرٍ؟

* اختلف في ذلك على قولين:

* القول الأول: لا تجوز شهادة الكافر على المسلم مطلقاً (الجمهور)؛ ودليلهم:

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾، وقوله: ﴿...مِمَّن تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾؛ وغير المسلم ليس منّا، ولا من رجالنا، ولا ممن نرضا.

☒ نُوقِشُ: بأن الآية عامة، وآية الوصية خاصة؛ فيُقدَّمُ الخاص على العام.

(٢) السُّنَّةُ: قوله ﷺ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم».

(٣) القياس: من وجوه:

١- أن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية؛ كالفاسق.

٢- أن الفاسق لا تقبل شهادته، فالكَافِرُ أولى.

٣- أن المعروف بالكذب ومُرتكب الكبيرة من المسلمين لا تقبل شهادته، والكافر يكذب

على الله وشهد الله بكذبه وفسقه، وهو متلبس بأكبر الكبائر؛ فأولى ألا تقبل شهادته.

☒ نُوقِشُ: بأن الوصية حالة خاصة تحمل على الضرورة؛ فلا يُقَاسُ عليها غيرها.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

* القول الثاني: يجوز شهادة غير المسلم على المسلم في الوصية في السفر فقط إذا لم يوجد غيره من المسلمين. ﴿١﴾ ودليلهم:

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾؛ فإذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته، فأشهد غير مسلم؛ فشهادتهم جائزة.

☒ نوقش: بأن المراد بقوله: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾؛ أي: من غير عشيرتكم، ويؤيده قوله: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾، والصلاة للمسلمين.

(٢) السُّنَّة: «خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ (وكان حينئذ نصرانيًا)، وَعَدِيَّ بْنِ بَدَاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بَتْرَكْتَهُ، فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ وَجَدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لَصَاحِبِهِمْ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ﴾؛ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ شَهَادَةِ الْكُفَّارِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْوَصِيَّةِ، وَبِفَقْدِ الْمُسْلِمِ فِي السَّفَرِ.

☑ الرَّاجِعُ: القول الثاني.

● س ٥٧: ما حكم شهادة غير المسلمين على بعضهم البعض؟

* اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

* القول الأول: تجوز شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض، ولو كانوا أتباع ملل

مختلفة. ﴿٢﴾ ودليلهم:

(١) السُّنَّة:

١ - قوله ﷺ: «أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبَلَتَنَا، وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ»؛ أي: لهم ما للمسلمين من الحقوق، وعليهم ما عليهم من الواجبات؛ ومنها: الشهادة، فتقبل شهادتهم.

٢- «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال ﷺ: «ائتوني بأعلم رجلين منكم»، فأتوه بابني سوريا، فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجَمَا... فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا...، فأمر ﷺ برجمهما؛ فقبل النبي ﷺ شهادتهم في الحدود؛ فقد أقام الحد بقولهم، ولم يسأل اليهودي واليهودي، ولا طلب اعترافهما وإقرارهما. ✕ نُوقِشَ: بأن النبي ﷺ نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة، وألزمهم العمل به، فكان مُنفَّذًا لا حاكمًا، ويجوز أن يكون الشهود مسلمين، أو حصل مع شهادة اليهود اعتراف الزانيين. ✕ أُجِيبَ: بأن تصديقه ﷺ بأن ذلك في التوراة فيه قبول لقولهم، وبالتالي قبول شهادتهم فيما يخصهم وعلى مثلهم.

(٢) القياس: أن شهادة المسلم على المسلم مقبولة، فكذا الذمي على الذمي.

(٣) المَعْقُول: أنه لو لم تُقبل شهادة بعضهم على بعض لآدى ذلك إلى تظالمهم وضياع حقوقهم، وفي ذلك فساد كبير. كما أن الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعاملات من المداينات وعقود المعاوضات وغيرها، وتقع بينهم الجنيات، ولا يحضرهم مسلم غالبًا.

* القول الثاني: لا تجوز شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض مطلقًا، ولو كانوا أتباع ملة واحدة. ✕ ودليلهم:

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾؛ وغير المسلم ليس بعدلٍ، ولا هو مِنَّا. ✕ نُوقِشَ: بأن المراد بالآية عدم قبول شهادتهم على المسلمين؛ أما غير المسلم فلم تتعرض له الآية؛ فيَحْتَمِلُ أن المراد شهادتهم على المسلمين؛ لأن الخطاب للمسلمين، فهم المُتبادَر من الشهادة لهم أو عليهم.

(٢) القياس: من وجوه:

١- أن كل من لا تقبل شهادته على المسلمين لا تقبل على غيرهم؛ كالفاسق المسلم.

٢- إذا لم تقبل شهادة الفاسق المسلم (مع أنه أكمل من الكافر العدل)؛ فالكفر أولى.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

٣- أن الكذب يمنع من قبول الشهادة، والكذب على الله أعظم من الكذب على عباده؛ فالكافر الكاذب على الله أولى أن تردَّ شهادته.

* القول الثالث: تجوز شهادة غير المسلمين على بعضهم إذا كانوا أتباع ملة واحدة فقط.

📖 ودليلهم:

(١) السُّنَّة: «أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض».

☒ نُوقِش: بأنَّ الحديث ضعيف، وعلى فرض ثبوته فيحتمل أنه أراد اليمين، فإنها تسمى شهادة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

(٢) القياس: أن غير المسلمين يلي بعضهم على بعض، فتقبل شهادة بعضهم على بعض؛ كالمُسْلِمِينَ.

☒ نُوقِش: بأن الولاية متعلقها القرابة والشفقة، وقرابتهم ثابتة، وشفقتهم كشفقة المسلمين، وجازت لموضع الحاجة، بخلاف الشهادة؛ فإنها ممكنة من المسلمين، كما أن الولاية خاصة فخفَّ حُكمها؛ فإنه يُراعى فيها عدالة الظاهر فقط، ويُراعى في الشهادة عدالة الظاهر والباطن؛ فلذلك رُدَّتْ شهادة الكافر، وإن صحَّت ولايته.

📖 واستدلوا على عدم جواز الشهادة عند اختلاف الملة: بأنه عند اختلاف الملة يعادي بعضهم بعضاً، وذلك يمنع من قبول الشهادة؛ كما لا تُقبل شهادتهم على المسلمين. ☑ الرَّاجِحُ: القول الأول.

الشرط الخامس: البلوغ

● س ٥٨: ما حكم شهادة الصَّبي؟ اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

* القول الأول: يُشترط البلوغ في الشاهد، ولا تجوز شهادة الصَّبيان مُطلقاً (الجمهور).

📖 ودليلهم:

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾؛ والصَّبي ليس من رجالنا، وليس ممن يرضى، ثمَّ إنه قال: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾؛ فدَلَّ على أنه لا يُعدَّل إلى غيرهم من الصَّبيان.

(٢) السُّنَّة: قال ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: ... وعن الصبي حتى يكبر»؛ وإذا كان القلم مرفوعاً عنه في حق نفسه إذا أقر؛ كان أولى أن يُرفع في حق غيره إذا شهد.

(٣) المعقول: من وجوه:

- ١- أن الشهادة من باب الولاية، ولا ولاية للصبي على نفسه؛ ففي غيره أولى.
- ٢- أن الشهادة في الأموال أخف منها في الدماء، وهي غير مقبولة من الصبيان؛ فأولى ألا تُقبل في الدماء.

٣- أن الصبي لا تحصل الثقة بقوله؛ لعدم خوفه من مآثم الكذب.

* القول الثاني: تجوز شهادة الصبي إذا بلغ (١٠) أو (١٢) سنة في غير الحدود والقصاص.

❏ ودليلهم: القياس؛ من وجهين:

- ١- أن الصبي ممن يُقبل خبره فقبلت شهادته كالبالغ، أو لأنه يعقل الشهادة فهو كالبالغ.
- ٢- أن الصبي يؤمر بالصلاة ويُضرب عليها؛ فأشبهه البالغ.

❏ نوقش: بأن هذا قياس فاسد؛ لأنه إنما جازت شهادتهم في الجراح للضرورة، فلا تتعدى إلى غيرها، ولا حاجة لشهادتهم في الأموال.

* القول الثالث: لا يشترط البلوغ، فتجوز شهادة الصبيان في الجراح على بعضهم البعض

إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها. ❏ ودليلهم:

(١) الإجماع: أجمع الصحابة على جواز شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم؛ فقد روي ذلك عن عددٍ من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعلم لهم مخالف.

❏ نوقش: بأن دعوى الإجماع مُعارضة بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أيضاً.

(٢) المَعْقُول: أن عدم قبول شهادتهم يؤدي إلى إهدار دمائهم؛ لأن الغالب أنه لا يكون

معهم غيرهم، فدعت الحاجة إلى قبول ذلك، كما دعت إلى قبول شهادة النساء مُنفردات في الولادة.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

✳️ نُوَقِّشُ: بَأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى بَعْضٍ لِأَجْلِ اجْتِمَاعِهِنَّ فِي الْحَمَّامَاتِ وَالْأَعْرَاسِ،
مَعَ الضَّرُورَةِ، مَعَ جَوَازِ قَبُولِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْأَمْوَالِ؛ فَالصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا مَعَ
الرِّجَالِ أَوَّلَى أَلَّا تُقْبَلُ فِي الْإِنْفِرَادِ.

✳️ أُجِيبُ: أَنَّ اجْتِمَاعَ الصِّبْيَانِ مَطْلُوبٌ؛ لِتَدْرِيبِهِمْ عَلَى تَعَلُّمِ الرَّمْيِ وَالصَّرَاحِ وَنَحْوِهِمَا،
بِخِلَافِ اجْتِمَاعِ النِّسَاءِ؛ فَلَوْ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهُمْ حِينَئِذٍ لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى هَدَرِ دِمَائِهِمْ.

✳️ الرَّاجِعُ: الْقَوْلُ الثَّلَاثُ؛ فَتُقْبَلُ اسْتِثْنَاءًا بِشَرْطِ عَدَمِ تَفْرِقِهِمْ حَتَّى لَا يُلْقَنُوا، إِذَا رَأَى
الْقَاضِي مِنَ الصَّبِيِّ الْجِدَّ وَعَدَمَ الْهَزْلَ، وَالتَّمْيِيزَ، وَغَيْرَهَا مِنَ الشَّرُوطِ الَّتِي اشْتَرَطَهَا أَصْحَابُ
هَذَا الْقَوْلِ؛ وَذَلِكَ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ، وَقَدْ قَضَى بِهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ.

الشرط السادس: النطق

❶ س ٥٩: هل يُشترطُ النُّطقُ في الشَّاهد؟ اختلف في ذلك على قولين:

* القول الأول: يُشترطُ النُّطقُ في الشَّاهد؛ فلا تجوز شهادة الأخرس (الجمهور)، ❷ ودليلُهُم:

المعقول، وذلك من وجهين:

١- أن شهادة الأخرس شهادة بالإشارة؛ فلم تجز كإشارة الناطق، كما أن الشهادة أمرٌ
يتوقف عليه حقوق الناس ودمائهم؛ فلا بُدَّ فيها من اليقين، وشهادة الأخرس تُفيدُ الظنَّ.

٢- أنه لا يجوز أن يكون الأخرس حاكمًا؛ لأن الحاكم لا يمضي حكمه إذا وجدته بخطئه
تحت ختمه ولم يذكره، والشاهد لا يشهد بروية خطئه، فلأن لا يحكم بخط غيره أولى.

* القول الثاني: لا يشترط النطق في الشاهد فتجوز شهادة الأخرس إن فهمت إشارته.

❷ ودليلُهُم:

(١) السُّنَّةُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي مَرَضِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا،
فَجَعَلُوا يَصِلُونَ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا»؛ فَعَمِلَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْإِشَارَةِ.

✳️ نُوَقِّشُ: بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَلَامِ، وَلَوْ شَهِدَ النَّاطِقُ بِالْإِيمَاءِ وَالْإِشَارَةِ لَمْ
يَصَحَّ إِجْمَاعًا؛ فَعَلِمَ أَنَّ الشَّهَادَةَ مُفَارِقَةٌ لغيرها من الأحكام.

(٢) القياس: من وجوه:

- ١- أن الشهادة علمٌ يؤدّيه الشاهد إلى الحاكم؛ فإذا فهم منه بأيّ طريقٍ قبلت.
 - ٢- أنه إذا تعدّر النطق جاز أن تقوم الإشارة بمقامه إذا وقع الفهم بها؛ كالإقرار، والطلاق.
 - ٣- أن إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه في أحكامه (كطلاقه، ونكاحه)؛ فكذا في شهادته.
- ☒ نوقش: بأنه جعلت إشارته كنطقه فيما يخصه من العقود؛ للضرورة، ولا ضرورة في الشهادة التي تتعداه إلى غيره؛ لإمكان وجود النطق بها من غيره.

☑ الرجح: القول الأول، ومع ذلك يجوز أن يعتمد عليها القاضي إذا اقترنت بها قرائن تفيد قوة الظن، ولم يجد القاضي شهوداً من الناطقين.

الشرط السابع: العدالة

* العدالة لغة: الاستقامة والإنصاف. واصطلاحاً: اتفقت تعريفات الفقهاء على اختلاف

ألفاظها على أنها: اجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر.

س ٦٠: هل يكتفى بظاهر العدالة في الشاهد أم لابد من السؤال عن حاله؟

* تحرير محل النزاع: اتفقوا على أنه إذا علم القاضي عدالة الشهود قبل شهادتهم، وإذا علم فسقهم ردّ شهادتهم، واتفقوا على أنه لا يكتفى بظاهر العدالة في الحدود والقصاص، واختلفوا في غير الحدود والقصاص على قولين:

* القول الأول: لا يكتفى بظاهر العدالة في الشاهد، بل لابد من السؤال عن حاله

(الجمهور)، ☐ ودليلهم:

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾؛ فوجب البحث عن حاله؛ ليُعلم

هل هو عدلٌ أم فاسق؟ ولا يُحكم بالعدالة عن جهالة؛ كما لا يحكم بالفسق عن جهالة.

(٢) الأثر: شهد رجلٌ عند عمر رضي الله عنه، فقال له: لست أعرفك، ولا يضررك ألا أعرفك، انت

بمن يعرفك. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه، قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل،

فقال: فهو جارك الأدنى؟ قال: لا، قال: فمعاملتك بالدينار والدرهم؟ قال: لا، قال: فرفيقك

في السفر؟ قال: لا. قال: لست تعرفه.

(٣) القياس: من وجهين:

- ١ - كما يجبُ البحثُ عن العدالةِ في الحدودِ والقصاصِ، يجبُ البحثُ عنها في سائرِ الشَّهادَاتِ، كما أنَّ الشَّهادةَ يتعلَّقُ بها حُكْمُ الحَاكِمِ فلا يكتفي فيها بالظَّاهرِ.
- ٢ - أن العدالة أمر مشروط في الشهادة يُمكن اعتبار باطنه؛ فلم يَجْزُ أن يحكم بظاهره؛ كدار الإسلام؛ لأن ظاهر الدار الإسلام.

(٤) المعقول: من وجوه:

- ١ - بالسُّؤال يتضحُ الحال، وهذا يُحقِّقُ المصلحة التي شُرِعت من أجلها الشهادة، وهي إيصال الحقوق إلى أهلها، وحفظها من الضياع.
 - ٢ - أنَّ الاكتفاء بالظَّاهر كان مُناسبًا لحال الصحابة الذين شهد القرآن بعدالتهم، أما مع اختلاف الزمان وخراب الذمم، واستباحة الأموال؛ فلا يمكن الاعتماد على الظاهر.
 - ٣ - أنَّ الأصلَ في المُسلمين ستر الحال؛ حتى تتبين عدالتهم، أو فسقهم.
 - ٤ - أن القضاء مبناه على الحُجَّة (وهي شَهادَةُ العدول)، فيتعرف بها على العدالة، وفيه صون قضائه عن البطلان.
 - ٥ - أن اعتبار العدالة مُجمَع عليه، والاختلاف في صفة الاعتبار؛ فهم اعتبروها بالظاهر ونحن نعتبرها بالبحث، والبحث أقوى؛ فوجب أن يكون أحق بالاعتبار لِمَا فيه من الاحتياط.
- ✳️ نُوقِش: بأننا اعتبرنا الظَّاهر؛ لأنَّ الأصلَ في المُسلم العدالة، خصوصًا مع ما رُوي عن الصَّحابة والسَّلف رضي الله عنهم. ✳️ أُجِيب: أنَّ اكتفائهم بظاهر العدالة؛ لأن الغالب في زمانهم التقى والصلاح، أما بعدهم فالغالبُ الفسق والفجور.

* القول الثاني: يكتفي بظاهر العدالة في الشاهد، ولا يُسأل عن حاله، إلا أن يجرحه

الخصم. ❏ ودليلهم:

- (١) الأثر: كتب عُمَرُ إلى أبي مُوسَى رضي الله عنه: «المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض، إلا مجلودٌ في حد، أو مجربٌ في شهادة زور، أو ظنينٌ في ولاء أو قرابة».

✘ نُوقِش: بأنه ضعيف، وعلى فرض صحته فالمراد: أن ما أوجبه الإسلام من عمل الطاعات، واجتناب المعاصي موجبٌ لعدالتهم، ونحن نقول به إذا علمنا ذلك فيهم، فالمراد به أن الظاهر العدالة، ولا يمنع ذلك وجوب البحث، ومعرفة حقيقتها.

(٢) المَعْقُول: من وجهين:

١- أن في الظاهر كِفَايَةً؛ إذ لا وُصُول إلى القطع، أمّا في الحدود والقصاص؛ فيُسأل عن الشهود؛ لأنه يُحْتال لإسقاطها، فيشترط الاستقصاء فيها، ولأنّها تُدْرَى بالشُبّهات.

٢- أن السلف لم يسألوا عن الشهود بل اكتفوا بظاهر العدالة.

✘ نُوقِش: بأن الظاهر يكفي لدفع التُّهْمَةِ، وهاهنا تُثْبِت الشَّهَادَةُ حَقًّا لِلْمُدَّعِي؛ فيجِبُ ألا يُكْتَفَى بِالظَّاهِر، كما أن العدالة والفِسْق أفعال تظهر؛ فأوجِبَت البحث.

✘ أُجِيب: بأن الظاهر في الشهادة يقوم مقام القطع؛ لأنّه لا يُمكن الوصول إليه.

✘ الرَّاجِحُ: القول الأوّل.

الشرط الثامن: ألا يكون الشاهد محدودًا في قذف

● س ٦١: ما حكم قبول شهادة القاذف إذا تاب؟

* اختلف في ذلك على قولين:

* سبب الاختلاف: الاختلاف في الاستثناء الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴿١﴾ هل يعود إلى الجملة المتقدمة؟ (فترفع التَّوبَةُ الفِسْقَ وردَّ الشهادة)، [٢] أم يعود إلى أقرب مذكور فقط؟ (فترفع الفِسْقَ فقط).

* القول الأول: تقبل شهادة القاذف إذا تاب (الجمهور). ﴿وَدَلِيلُهُمْ:

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ إِلَّا الَّذِينَ

تَابُوا ﴿٢﴾؛ وذلك من ثلاثة وجوه:

١- أن الاستثناء بالتَّوبَةِ يرفع حُكْمَ ما تقدّم، والاستثناء إذا انعطف على جملة عاد إلى

جميعها؛ كقول: (زينب طالق، وسالم حر إن شاء الله)؛ فلا تطلق زينب، كما لم يعتق سالم.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

٢- أنَّ الجلدَ وردَّ الشَّهادة حُكْمَان، والفسق علة، والاستثناء راجع إلى الحكم دون العلة، كما لو قال: (إن دخل زيد الدَّار وجلس؛ فأعطه درهماً، لأنه صديقٌ)، فإن دخل ولم يجلس لم يستحقَّ الدرهم، مع كونه على الصداقة.

٣- أن الفسق إخبارٌ عن ماضٍ، وردَّ الشهادة حكمٌ مستقبل، والاستثناء يرجع إلى مستقبل الأحكام، ولا يرجع إلى ماضي الأخبار.

✕ نُوقِش: بأن حكم الاستثناء أن يرجع إلى ما يليه، ولا يرجع إلى ما تقدَّم إلا بدلالة؛ لأن الاستثناء تخصيص، ويمتنع تخصيص العموم بالاحتمال، ويدل عليه قوله: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ إِلَّا أَمْرَآتُهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْعَابِرِينَ، ولو قال: (فلان عليّ ١٠ دراهم إلا ٣ دراهم إلا درهماً)؛ كَانَ الدرهم مستثنى من الثلاثة، لأنه هو الذي يليها، والثلاثة مستثناة من العشرة، ولو رددنا الاستثناء إلى ذكر بطلان الشَّهادة؛ لبطلت فائدة ذكر التأييد، كما يدلُّ على ذلك: أن الاستثناء لا يعودُ إلى الجلد (فلو تاب لم يسقط عنه الحد).

✕ أُجِيبَ: بأنَّه يعودُ إلى الجلدِ أيضًا؛ لأن هذه الجمل معطوف بعضها على بعض بالواو؛ فيعودُ الاستثناء إلى جميعها، ولهذا لما قال ﷺ: «لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكمّته؛ إلا بإذنه». عاد الاستثناء إلى الجملتين جميعًا، ولو قال: (امرأته طالق، وعبد حر؛ إن لم يقم)، عاد الشرط إليهما؛ كذا الاستثناء، بل عود الاستثناء إلى رد الشهادة أولى؛ لأنَّ عود الاستثناء إلى الحكم (رد الشهادة)، أولى من رده إلى التعليل (التسقيق).

(٢) السُّنَّة: قال ﷺ: «التائبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»؛ فيُحْمَل على العموم.

(٣) القياس: من وجوه:

١- أن الشهادة إذا رُدَّت بفسقٍ قُبِلَتْ بزواله؛ قياسًا على جميع ما يُفَسَّقُ به.

✕ نُوقِش: بأنَّه لولا الدَّلالةُ على قبولِ الشَّهادة في غير القاذف بعد التوبة؛ لقلنا بذلك.

٢- أن من قُبِلَتْ شهادته بالتوبة قبل الحد؛ قُبِلَتْ بالتوبة بعد الحد؛ قياسًا على سائر الحدود.

٣- أن الزَّنا أغلظُ من القذف (لتردُّ القذف بين الصدق والكذب)، فلما قُبِلَتْ شهادته

بالتوبة من الزَّنا قبل الحد وبعده، كان قبولها بالتوبة من القذف أولى.

✧ نُوقِش: بَأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يَتَعَلَّقُ بِهِ بُطْلَانُ الشَّهَادَةِ؛ بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُدُودِ.

٤- تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ؛ قِيَاسًا عَلَى الذَّمِّ إِذَا حُدَّ فِي قَذْفٍ ثُمَّ أَسْلَمَ.

✧ نُوقِش: بَأَنَّ الْكَافِرَ لَمْ يَدْخُلْ فِي حَكْمِ الْآيَةِ أَصْلًا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَكَمَ بِذَلِكَ فِيمَنْ لَزِمَتْهُمْ سِمَةُ الْفُسْقِ بِوُقُوعِ حَدِّ الْقَذْفِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، أَمَّا الْكَافِرُ؛ فَقَدْ كَانَ مُسْتَحَقًّا لِاسْمِ الْفُسْقِ قَبْلَ الْقَذْفِ، وَقَبْلَ الْحَدِّ، فَلَمْ تَتَنَاوَلْهُ الْآيَةُ، وَإِنَّمَا حَدَدْنَا الْكَافِرَ بَغَيْرِ الْآيَةِ.

* الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا تَقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ إِذَا تَابَ. ﴿وَدَلِيلُهُمْ:

(١) الْكِتَابُ: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾؛ وَهَذَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ شَهَادَتِهِ عَلَى وَجْهِ التَّأْيِيدِ، وَلَمْ يَقْتَصِرِ ﷺ عَلَى لَفْظِ الْعُمُومِ فَقَطْ، بَلْ قَرَنَهُ بِالتَّأْيِيدِ، فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ لَذَلِكَ فَائِدَةٌ؛ وَهُوَ: أَلَّا تَقْبَلَ شَهَادَتُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَكَانَ وَجُودُ ذِكْرِ التَّأْيِيدِ وَعَدَمُهُ سَوَاءً.

* كَمَا أَنَّ الْآيَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى: [١] تَسْمِيَتِهِ بِالْفُسْقِ، [٢] وَالْحُكْمَ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ، وَلِزُومِ سِمَةِ الْفُسْقِ لَهُ يَمْنَعُ قَبُولَ شَهَادَتِهِ، أَمَّا وَجْهُ ذِكْرِ بُطْلَانِ الشَّهَادَةِ مَعَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ لِبَيَانِ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ أَبَدًا، وَأَنَّ بُطْلَانَهَا لَيْسَ مِنْ جِهَةِ بُطْلَانِهَا بِالْفُسْقِ.

✧ نُوقِش: بَأَنَّ الْفُسْقَ وَرَدَّ الشَّهَادَةَ حُكْمَانِ، وَلَوْ جَازَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؛ لَكَانَ عَوْدُ الْإِسْتِثْنَاءِ إِلَى الْحُكْمِ أَوَّلَى مِنْ عَوْدِهِ إِلَى الْإِسْمِ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ تَغْيِرُ الْأَحْكَامَ، وَلَا تُغْيِرُ الْأَسْمَاءَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾؛ فَأَخْبَرَ ﷺ أَنَّ التَّوْبَةَ تُوجِبُ الْقَبُولَ وَالْعَفْوَ، وَهُمْ حَمَلُوهَا عَلَى الْقَبُولِ دُونَ الْعَفْوَ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ!».

(٢) السُّنَّةُ: قَالَ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ فِي حَدٍّ، وَلَا ذِي غَمَرٍ لِأَخِيهِ، وَلَا مَجْرَبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وِلَاءٍ، وَلَا قَرَابَةٍ».

✧ نُوقِش: بَأَنَّ هَذَا فِيمَنْ لَمْ يَتَبَّ أَصْلًا.

(٣) المعقول من وجهين:

١- أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ اتِّفَاقًا؛ لِمَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، أَمَّا الْفِسْقُ فَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصٌ. [نُوقِشَ: بِأَنَّ الشَّهَادَةَ مَشْرُوكَةٌ بَيْنَ حُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾].

٢- أَنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ؛ لِكُونِهِ زَاجِرًا؛ لِأَنَّهُ يُؤْلَمُ قَلْبُهُ كَالْجِلْدِ يُؤْلَمُ بَدَنُهُ، وَالْقَازِفُ أَذَى قَلْبَ الْمَقْدُوفِ؛ فَجَزَاؤُهُ أَلَّا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ.

☑ الرَّاجِعُ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ.

الشرط التاسع: انتفاء التهمة

* فَكُلُّ مَنْ اتُّهِمَ فِي شَهَادَتِهِ بِجَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ؛ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

● س ٦٢: مَا حُكِمَ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِفُرْعِهِ، وَالْفُرْعُ لِأَصْلِهِ؟

* جَمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ عَلَى فُرْعِهِ وَالْعَكْسِ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ شَهَادَةِ

الأصل لفرعه والعكس على ثلاثة أقوال:

* الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِفُرْعِهِ، وَلَا الْفُرْعُ لِأَصْلِهِ (الْجَمْهُورُ). ﴿وَدَلِيلُهُمْ:

(١) الْكِتَابُ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾، وَالرَّيْبَةُ تَتَوَجَّهُ إِلَى شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، لِمَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمِيلِ وَالْمَحَبَةِ.

(٢) السُّنَّةُ: قَالَ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ

فِي قَرَابَةٍ وَلَا وِلَاءٍ»؛ وَالظَّنِينُ: الْمُتَّهَمُ، وَالْأَبُ يَتَّهَمُ لَوْلَدَهُ؛ لِأَنَّهُ مَالُهُ كَمَالِهِ.

(٣) المعقول: من وجوه:

١- أَنَّ الْوَلَدَ جُزْءٌ مِنَ الْوَالِدِ، وَبَضْعَةٌ مِنْهُ؛ فَكَأَنَّهُ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ.

٢- أَنَّ الْوَالِدَ مُتَّهَمٌ فِي الشَّهَادَةِ لَوْلَدَهُ؛ كَتَهْمَةِ الْعَدُوِّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى عَدُوِّهِ.

٣- أَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ مُتَّصِلَةٌ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ.

*** القول الثاني:** تجوز شهادة الأصل لفرعه والعكس فيما لا تُهمّة فيه (كالنكاح، والطلاق، والقصاص، والمال إذا كان مستغنى عنه). ﴿وَدَلِيلُهُمْ﴾

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾، ولا يؤمر بالقسط في هذه الشهادة إلا وهي مقبولة. نُوقِشَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

١- أن الآية دالة على الشهادة عليهم لا لهم.

٢- أنه لما قرن لها لنفسه في قوله: ﴿شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾؛ دلّ على خروجها مخرج الزجر: أن يُخبر على نفسه، أو ولده بغير الحق. (٢) القياس: من وجهين:

١- أن شهادة الوالد أو الولد تُقبل في غير هذا الموضع؛ فتقبل فيه؛ كالأجنبي.

٢- أن الدين والعدالة يمتنعان الشهادة بالزور والكذب.

نُوقِشَ: بأنهما لا يمتنعان من ردّ الشهادة؛ كشهادة السيد لعبده ومكاتبه.

*** القول الثالث:** تجوز شهادة الفرع لأصله دون العكس. ﴿وَدَلِيلُهُمْ﴾

(١) السُّنَّة: قال ﷺ: «وإن أولادكم من كسبكم»؛ فشهادة الأب لابنه كأنها شهادة لنفسه، ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه.

(٢) المَعْقُول: أن مال الابن في حكم مال الأب؛ له أن يملكه إذا شاء، فشهادته له شهادة لنفسه، أو يجر بها لنفسه نفعًا.

نُوقِشَ: بأن شهادة الابن لأبيه لا تجوز أيضًا؛ لأن بينهما بعضية وفيها نفع.

الرَّاجِعُ: القول الأوّل.

● س ٦٣: ما حكم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر؟

* اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

*** القول الأول:** لا تقبل شهادة كل من الزوجين للآخر. * ﴿وَدَلِيلُهُمْ﴾

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

(١) السُّنَّة: بعث رسول الله ﷺ منادياً في السوق «أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين»؛ والظنين: المٌتَّهم، والتُّهْمَة حاصلة بين الزوجين؛ ودليل ذلك الشرع والعادة؛ أمَّا الشرع؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾؛ فدلَّ ذلك على قوَّة التُّهْمَة وتأكُّدها. وأمَّا العادة: فالإنسان يُحِبُّ نفع زوجته ويَهْوِي هَواها، ويكرهُ ضررها، ويتنفع بمالها، وهذه التُّهْمَة مانعة من قبول الشَّهادة.

(٢) القياس: من وجوه:

- ١- أن شهادة كل من الزوجين للآخر تقوي التهمة وأسبابها من الشاهد والمشهد له؛ فكانت مردودة كشهادة الأب لابنه.
- ٢- أنها شهادة يجر بها الشَّاهد نفعاً لنفسه فلم تُقبل؛ كشهادته لنفسه ولغيره.
- ٣- أن ما في يد المرأة فكأنه في يد الزوج؛ لأن المرأة أيضاً في يده، فصارت شهادته لها، موجبة لاستحقاق يد نفسه على المشهد به، وهذا لا يجوز.

* القول الثاني: تقبل شهادة كل من الزوجين للآخر. ﴿وَدَلِيلُهُمْ﴾

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، ولم يستثنِ الزوج والزوجة. نُوقِشَ: بأنَّه ثبت عدم قبول شهادة الظنين، والظنين ليس ممن يُرَضَى من الشَّهداء، وقد دلَّ القرآن وإجماعُ العلَّماء أن هؤلاء من ذوي الظنة.

(٢) القياس: من وجوه:

- ١- أن النكاح سبب لا يعتق به أحدهما على الآخر بالملك؛ فلم يمنع من شهادة أحدهما للآخر؛ كقراءة ابن العم.
- ٢- أنَّه ليس بينهما إلا مُعاقدة، وذلك لا يُورث تهمَةً في الشهادة؛ كالأجير إذا شهد للمستأجر بشيء.

٣- أن الزواج عقد على منفعة؛ فلا يمنع قبول الشهادة؛ كالإجارة.

✧ نُوقِش: بَأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ الْآخَرَ مِنْ غَيْرِ حَجَبٍ، وَيَتَبَسَّطُ فِي مَالِهِ عَادَةً، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْتَفِعُ بِشَهَادَتِهِ لِمُصَاحِبِهِ؛ فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لَهُ؛ كَشَهَادَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَمَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُضَافُ إِلَى الْآخَرِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، وَقَالَ: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾؛ فَأُضِيفَ الْبُيُوتُ إِلَيْهِنَّ تَارَةً، وَإِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَارَةً أُخْرَى؛ فَفَارَقَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ.

* القول الثالث: تقبل شهادة الرجل لزوجته، ولا تقبل شهادتها له. ❏ وَدَلِيلُهُمْ: أَنَّهُ لَا تَهْمَةٌ فِي حَقِّهِ، أَمَّا هِيَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى شَهَادَتِهَا لَهُ بِالْمَالِ غَنَاءٌ، وَبِالتَّالِي: زِيَادَةٌ حَقِّهَا مِنَ النِّفْقَةِ؛ فَهِيَ مَتَهَمَةٌ لَذَلِكَ.

✧ نُوقِش: بِأَنَّ التُّهْمَةَ حَاصِلَةٌ فِي شَهَادَةِ الزَّوْجِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِمَا الْمُحَابَاةُ.

❏ الرَّاجِعُ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ.

● س ٦٤: ما حكم قبول شهادة العدو على عدوه؟

* الْعَدُوُّ: الَّذِي يَضْمُرُ لَكَ الْعَدَاوَةَ، وَهُوَ ضِدُّ الصَّدِيقِ. وَاصْطِلَاحًا: شِدَّةُ الْخُصُومَةِ لِدَرَجَةٍ أَنْ يَتِمَّكََنَّ فِي الْقَلْبِ قَصْدُ الْإِضْرَارِ وَالْإِنْتِقَامِ^(١).

* تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ: جَمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الْعَدُوِّ لِعَدُوِّهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ لَا لَهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

* القول الأول: لا تقبل شهادة العدو على عدوه (الجمهور) * ❏ وَدَلِيلُهُمْ:

(١) الْكِتَاب: قَالَ تَعَالَى: ﴿... وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾. وَالْعَدَاوَةُ مِنْ أَقْوَى الرَّيْبِ.

(٢) السُّنَّةُ: قَالَ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا

ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ»؛ وَالْغَمْرُ: الْعَدَاوَةُ.

(١) وَالْمُرَادُ بِالْعَدَاوَةِ هُنَا: الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ، أَمَّا الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ فَلَا تُمْنَعُ؛ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى كِمَالِ دِينِهِ وَعَدَالَتِهِ؛ وَهَذَا كَقَبُولِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْعَدَاوَةِ الدِّينِيَّةِ، وَالْمَقْتُولِ وَلِيَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ.

(٣) القياس: من وجهين:

١ - أن العدو يحب ضرر عدوه وأذاه، فمُنعت لأجل ذلك؛ كما مُنعت في الصديق.

٢ - أن شهادة العدو شهادة تقترب بتهمة، فلم تقبل كشهادة الوالد للولد.

*** القول الثاني: تُقبل شهادة العدو على عدوه إذا كان عدلاً. ﴿٢٠﴾ ودليلهم:**

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ...﴾؛ ولم يُستثن منها

عدو ولا غيره. * نوقش من وجهين:

١ - أنها مُخصَّصة بأدلة المانعين. ٢ - أنها محمولة على التَّحُمُّلِ دون الأداء.

(٢) القياس: من وجهين:

١ - أن العداوة الدينية لم تمنع من قبول الشهادة، وعداوة الدنيا أسهل من عداوة الدين.

﴿نُوقِشَ: بأنَّ العداوة في الدين تبعث على العمل بموجبه؛ فزالت التُّهْمَةُ فيه، والعداوة

في الدنيا أغلظ؛ للعدول بها عن أحكام الدين.

٢ - أن الدين والعدالة يمتنعان من الشهادة بالزور.

﴿نُوقِشَ: بأنَّ هذا المعنى لمَّا لم يبعث على قبول شهادة الوالد للولد؛ لم يُوجِب قبول

شهادة العدو على عدوه.

﴿الرَّاجِحُ: القول الأوَّل؛ لأنَّ التُّهْمَةُ مُتَحَقِّقَةٌ وَقَدْ خَرِبَتِ الدِّمَمُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ، وَلأنَّ

الغرض من الشهادة حفظ الحقوق وصيانتها، وهذا منتفٍ في شهادة العدو؛ لأنَّ العدو بطبيعته

يحب ضرر عدوه وأذاه؛ فتمنع لأجل ذلك.

● س ٦٥: ما هو نصابُ الشهادة؟

*** الحقوق قِسْمَانِ:**

(١) حقوق الأدميين؛ وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

١ - يُقبل فيه شاهدين ذكرين اتِّفَاقًا: ما لا يُقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال غالبًا،

وليس بعقوبة؛ (كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والظهار، والنسب، والوكالة، والوصية).

٢- يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي اتِّفَاقًا: مَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ الْمَالُ وَمَا يُؤْوَلُ إِلَيْهِ (كَالْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالرَّهْنِ)؛ وَالْدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾.

٣- يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، أَوْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ: مَا لَا يَطْلَعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا؛ كَالْوِلَادَةِ، وَالْإِسْتِهْلَالِ، وَعَيُوبِ النِّسَاءِ الدَّخَلِيَّةِ.

(٢) حقوقُ اللَّهِ تَعَالَى: (لَا تَقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ)، وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

١- لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقْلٌ مِنْ أَرْبَعَةِ رَجَالٍ: الزَّانَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾.

٢- يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلَانِ فَقَطْ: مَا سِوَى الزَّانَا مِنَ الْحُدُودِ، وَلَا تَقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا مَعَ الرِّجَالِ وَلَا مِنْفِرَدَاتٍ؛ وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ؛ وَالْدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾؛ فَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ لِلرِّجَالِ الْعَدُولِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ».

٣- يَقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ: وَهُوَ هَالٍ رَمَضَانَ.

س ٦٦: مَا حُكْمُ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ وَلَيْسَ بِعَقُوبَةٍ؟

* اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

* الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِيمَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ وَلَيْسَ بِعَقُوبَةٍ. وَدَلِيلُهُمْ:

(١) الْكِتَابُ: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾؛ وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ حَقٍّ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ.

(٢) الْقِيَاسُ: مِنْ وَجْهِ:

١- أَنَّ هَذِهِ الْحُقُوقَ لَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ؛ فَتَثْبِتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ؛ كَالْمَالِ.

☒ نُوقِشُ: بِأَنَّ الشُّبْهَةَ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي النِّكَاحِ، وَالْأَمْوَالُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَالْإِبَاحَةُ لَهَا.

٢- أَنَّهَا شَهَادَةٌ يَثْبِتُ بِهَا الدَّمُ، فَجَازَ أَنْ يَنْعَقِدَ بِهَا النِّكَاحُ؛ كَشَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

٣- أن شهادة النساء قائمة مقام شهادة الرجال؛ فهم كشهود الفرع.

٤- أن النكاح والطلاق يثبت مع الشبهات، فهذه الشهادة فيها نظير شهادة الرجال، وتهمة الضلال والنسيان في شهادة الحضور لا تتحقق.

* القول الثاني: عدم قبول شهادة الرجل والمرأتين فيما لا يقصد منه المال (الجمهور)،

وَدَلِيلُهُمْ:

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، وقال: ﴿اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾؛ فنص الله في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء في الطلاق والرجعة والوصية؛ فلم يجز أن يقبل فيه شهادة النساء؛ كالزنا.

(٢) الأثر: قال الزهري: «مضت السنة عن رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق».

(٣) القياس: من وجهين:

١- أن هذه الحقوق ليست بمال، ولا يقصد منها المال، ويطلع عليها الرجال؛ فلم يكن للنساء في شهادتها مدخل؛ كالحدود والقصاص.

٢- أن كل ما لم يكن المقصود منه المال، إذا لم يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد؛ لم يقبل فيه مع الرجال؛ كالقصاص.

☒ نُوقِش: بأن الحدود والقصاص تؤثر الشبهة فيها، وفي شهادة النساء شبهة، والنكاح لا تؤثر الشبهة فيه؛ فهو كالأموال.

☑ الرَّاجِعُ: القول الأول.

● س ٦٧: ما هو عدد الشهود من النساء فيما لا يطلع عليه الرجال؟

* اختلف في ذلك على أربعة أقوال:

* القول الأول: تقبل شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال؛ وَدَلِيلُهُمْ:

(١) السنة: أن «رسول الله ﷺ أجاز شهادة القابلة على الولادة».

✕ نُوقِش: بآئه ضعيف، ولو صحَّ؛ فلا دليل فيه، لأنه قبلها ولم ينفرد بقبولها وحدها، وفائدة الحديث أنها وإن باشرت أحوال الولادة، فلا يمنع ذلك من قبول شهادتها.

(٢) القياس: أن هذه الشهادة معني يثبت بقول النساء المنفردات، فلا يشترط فيها العدد؛ كالرواية وأخبار الديانات. ✕ نُوقِش من وجهين:

١ - أنها لو جرت مجرى الخبر لقبل فيها شهادة العبد والأمة، ولقبلت شهادة المرأة عن المرأة كما يقبل خبر المرأة عن المرأة، قال الشافعي: «يُقبل خبر المُعْنَنِ ولا تُقبل شهادته».

٢ - أن الخبر يتساوى فيه المُخْبِر والمُخْبَر في الالتزام والانتفاع، ولا يتساوى الشاهد ومن شهد له وعليه.

(٣) المَعْقُول: أن نظر الرجال إلى هذا الموضع غير مُتَعَذِّر ولا مُمْتَنِع، ولكن نظر المرأة إلى المرأة أولى، وهذا موجود في العدد؛ فإنَّ نظر امرأة واحدة أولى من نظر الجماعة.

* القول الثاني: تقبل شهادة امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال؛  ودليلهم:

١ - أن النساء لما قمن مقام الرجال فيما لا يطلع عليه الرجال؛ وجب أن يقمن في العدد مقام الرجال في القبول، وأكثر عدد الرجال (٢)، فاقضى أن يكون أكثر عدد النساء (٢).

٢ - أن المعتبر في الشهادة: [١] العدد، [٢] والذكورة، وقد تعذر اعتبار الذكورة هنا، ولم يتعذر اعتبار العدد؛ فيبقى مُعْتَبَرًا في سائر الشهادات.

✕ نُوقِش: بأن شهادة النساء أنقص من شهادة الرجال من وجهين:

١ - أن شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة رجل؛  فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ .

٢ - أنه لا تُقبل شهادة الواحد من الرجال مع قوته؛ فمن باب أولى ألا تُقبل شهادة النساء مع ضعفهن؛ فإنَّ النساء لا يُقبلن في مواضع يُقبل فيها شهادة الرجال، ويقبل الرجال في المواضع التي يُقبل فيها شهادة النساء.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

*** القول الثالث: تُقْبَلُ شهادة ثلاث نسوة فيما لا يطلع عليه الرجال؛ ﴿٣٠﴾ ودليلُهُم: أَنَّ اللَّهَ ضَمَّ شَهَادَةَ الْمَرَأَتَيْنِ لِلرَّجُلِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَنْفَرِدُن فِيهِ (رَجُلٌ + امْرَأَتَانِ)؛ فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَبَدَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْفَرِدُن فِيهِ؛ فَيُصْبِحُ الْمَجْمُوعُ (٣).**

*** القول الرابع: لَا يُقْبَلُ أَقْلٌ مِنْ أَرْبَعِ نِسَوَةٍ فِيمَا لَا يَطْلَعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا. ﴿٣١﴾ ودليلُهُم:**

١ - أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرَأَتَانِ تَقُومُ مَقَامَ شَهَادَةِ رَجُلٍ.

٢ - أَنَّهَا شَهَادَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى الْعَدَدِ كَسَائِرِ الْحَقُوقِ.

☑ الرَّاجِعُ: القول الرابع.

● س ٦٨: ما حكم قبول شهادة الواحد العدل؛ وهل يلزم الناس صوم رمضان بقوله؟
*** اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:**

*** القول الأول: يكفي في ثبوت هلال رمضان شهادة عدل واحد. ﴿٣٢﴾ ودليلُهُم:**

(٢) السُّنَّةُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهَالَالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «قُمْ يَا بَلَالُ فَأُذِّنُ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا».

(٢) القياس: من وجهين:

١ - الْقِيَاسُ عَلَى الْأُذَانِ، فَالنَّاسُ يُفْطِرُونَ بِأُذَانِ الْوَاحِدِ، وَيُمْسِكُونَ بِأُذَانِ الْوَاحِدِ.

٢ - أَنَّ هَذَا خَبَرٌ دِينِيٌّ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُخْبِرُ وَالْمُخْبَرُ؛ فَقَبِلَ مِنْ وَاحِدٍ عَدْلٍ، كَالرَّوَايَةِ.

(٣) الْمَعْقُول: من وجهين:

١ - أَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ وَلَيْسَ بِشَهَادَةٍ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ حُكْمَهُ (الصَّوْمُ) يَلْزِمُ الشَّاهِدَ، وَحُكْمُ الشَّهَادَةِ لَا يَلْزِمُ الشَّاهِدَ، وَالْإِنْسَانُ لَا يُتَّهَمُ فِي إِجَابِ شَيْءٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَالْعَدْدُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِخْبَارِ.

٢ - أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ بِرُؤْيَا الْهَالَالِ إِجْبَابُ عِبَادَةٍ، فَيُقْبَلُ مِنْهُ احْتِيَاطًا.

*** القول الثاني: لَا يُقْبَلُ فِي ثَبُوتِ هَلَالِ رَمَضَانَ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ. ﴿٣٣﴾ ودليلُهُم:**

(١) السُّنَّةُ: قَالَ ﷺ: «... فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ؛ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا».

✘ نُوقِش: بأن هذا يدل بمفهومي على اشتراط الاثنين، ونحن نُسَلِّمُ به، لكننا نثبت به بواحد أيضًا؛ لدلالة الأدلة الأخرى بالمنطوق على جواز شهادة الواحد، والمنطوق مُقَدَّم.

(٢) القياس: من وجهين:

١- أن هذا حكم يثبت في البدن، فلم يُقَبَل في الشهادة عليه واحد؛ كالنكاح، والطلاق.

٢- أنها شهادة على رؤية الهلال كالفطر؛ فلم تُقَبَل فيه شهادة الواحد.

✘ نُوقِش: بأن الفطر فيه منفعة للآدمي، فاعتُبر فيها الذكورة والعدد كالأموال.

* القول الثالث: يقبل قول الواحد العدل في الغيم دون الصَّحو؛ فلا بد من رجلين؛ لأنَّ

التفرد في حال الصَّحو يوهّم الغلط، بخلاف ما إذا كان بالسَّماء غيمٌ؛ فقد ينشَقُّ من موضع الهلال فيتَّفَقُ للواحد النظر.

✘ نُوقِش: بأن اشتراك الناس في حاسة البصر لا يوجب تماثلهم في الإدراك، فإنَّه قد ينظر

اثنان إلى شيء بعيد فيراه أحدهما دون الآخر لحِدَّة بصره، ولا يقْدَحُ هذا في المرئي.

☑ الرَّاجِعُ: القول الأوَّل، وقد أصبح من السَّهل الآن رؤية الهلال بواسطة الآلات.

الإقرار

● س ٦٩: ما هو الإقرار؟

* الإقرار لغة: الاعتراف. واصطلاحًا: إخبارٌ عن ثبوت حقٍّ الغير على نفسه.

● س ٧٠: ما هي أدلة مشروعية الإقرار؟

(١) الكتاب: قال تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾؛ وشهادة

الإنسان على نفسه هي الإقرار، أو يكون المراد: وإن كان يترتب عليها ضررٌ على أنفسكم.

(٢) السُّنَّة: قال ﷺ: «... اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا». فغدا عليها

فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فُرِجِمَتْ.

(٣) الإجماع: أجمعت الأمة على صحة الإقرار، وكونه حجة.

(٤) القياس: أن الإقرار أكد من الشهادة؛ لأنه لا يُتَّهم فيما يقر به على نفسه.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

(٥) المَعْقُول: أَنَّ العَاقِلَ لَا يُقَرُّ عَلَى نَفْسِهِ كَاذِبًا بِمَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، فَتَرَجَّحَتْ جِهَةُ الصَّدَقِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ؛ لَعَدَمِ التُّهْمَةِ، وَكَمَالِ الْوِلَايَةِ.

● س ٧١: ما هي مرتبة الإقرارين طرق الإثبات؟

* اتفق الفقهاء على أن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية، لانتفاء التهمة فيه غالبًا.

● س ٧٢: ما هي أركان الإقرار وشروطه؟

* عند الحنفية: الصيغة فقط؛ صراحة كانت أو دلالة؛ فالصریح؛ مثل: (فلان علي ألف درهم)، والدلالة؛ مثل: أن يقول له رجل: (لي عليك ألف)، فيقول: (قد قضيتها).
* وعند الجمهور: أربعة: [١] مقرر، [٢] ومقرر له، [٣] ومقرر به، [٤] وصيغة.
* الركن الأول: المَقْرَرُ وهو من صدر منه الإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.
* ويُشترط فيه أمور:

١- أن يكون المَقْرَرُ معلومًا؛ فلو قال رجلان: (لفلان على واحد من ألف درهم)؛ لم يصح؛ لأنه إذا لم يكن معلومًا لا يتمكن المَقْرَرُ له من المطالبة، وكذلك لو قال أحدهما: (غصب واحد من أوزني، أو سرق، أو قذف)؛ لأن من عليه الحق غير معلوم، ويُجبران على البيان.

٢- العقل؛ فلا يصح إقرار الصبي غير المُمَيِّز، والمجنون، والمعتوه، والنائم.

* الركن الثاني: المَقْرَرُ له؛ وهو: من يثبت له الحق المَقْرَرُ به، ويحق له المطالبة به أو العفو عنه، ويُشترط فيه أمور:

١- تعيين المَقْرَرُ له، حتى لو قال: (لأحد هؤلاء الثلاثة علي كذا)؛ صح إقراره، بخلاف ما لو قال: (لواحد من أهل البلد علي كذا).

٢- أن تكون للمَقْرَرُ له أهلية استحقاق المَقْرَرُ به؛ فلو قال مثلاً: (لهذه الدابة علي كذا)؛ لم يصح الإقرار؛ لأنها ليست من أهل الاستحقاق. لكن لو ذكر سببًا يُمكن أن ينسب إليه؛ صح؛ كما لو قال: (علي كذا لهذه الدابة بسبب الجناية عليها).

٣- ألا يكذب المَقْرَرُ له المَقْرَرُ فيما أقر به، فإن كذبه بطل إقراره؛ فلو قال المَقْرَرُ له للمَقْرَرُ: (ليس لي عليك شيء)، أو (لا علم لي)، واستمر التكذيب؛ فلا يُؤخذ بإقراره.

* الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمُقَرَّبُ: وهو: ما جازت المُطَالَبَةُ به، وقيل: ما جاز الانتفاع به. وهو نوعان:

(١) حق الله تعالى؛ وهو نوعان: [١] حق خالص لله، [٢] ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد.

(٢) حق العبد؛ وهو المال (كالعين، والدين، والنسب، والقصاص، والطلاق) ^(١).

* والشَّرَاطُ الْمُخْتَصَّةُ بِحَقِّ الْعِبَادِ نوعان:

(١) نوع يرجع إلى المُقَرَّبِ له: وهو أن يكون معلوماً.

(٢) نوع يرجع إلى المُقَرَّبِ به: يشترط لصحة الإقرار بالعين والدين: الفراغ عن تعلق حق الغير.

* الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الصِّيْغَةُ: هي ما يُظْهِرُ الإرادة من لفظ، أو يقوم مقامه من كتابة أو إشارة،

فلا عبرة بالإرادة الباطنة، ويشترط: أن يُشعر اللفظ بالالتزام؛ مثل: (لزيد عليّ أو عندي كذا)، فلو حذف عليّ أو عندي لم يكن إقراراً.

● س ٧٢: ما حكم إقرار السكران؟

[١] إن كان السكر بسبب مُباح: فقد اتفق الفقهاء على أن إقراره باطل، [٢] وإن كان السكر

بسبب معصية: فاختلّفوا في حكم إقراره على قولين:

* القول الأوّل: لا يصح إقرار السكران مطلقاً. ^(١) ودليلهم:

(١) السُّنَّةُ: قوله ﷺ لَمَّا أَقْرَ مَاعِزٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنا ... «أَشْرَبَ خَمْرًا؟»، فقام رجل

فأستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله ﷺ: «أزْنَيْتَ؟» قال: نعم، فأمر به فرُجِمَ؛

ولو كان إقرار السكران صحيحاً لازماً ما أمر النبي ﷺ باستنكاه فيه.

(٢) القياس: من ثلاثة وجوه:

١- أن السكران زائل العقل؛ فلم يصحّ إقراره؛ كالمجنون، والمُعْمَى عليه.

٢- أن ما لا يتعلق به حق الله من الإقرارات والعقود لا يلزم السفيه والصبي؛ لنقصان

عقلهما؛ فمن باب أولى لا يصحّ إقرار السكران.

(١) ولا يشترط لصحة الإقرار بها ما يشترط لصحة الإقرار بحقوق الله؛ فهي تثبت مع الشبهات، بخلاف حقوق الله.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

٣- أن السَّكران لا يوثق بكلامه، ولا تنتفي عنه التَّهمةُ فيما يُخبر به؛ فلم يوجد معنى الإقرار المُوجبُ لقبول قوله.

*** القول الثاني: يصح إقرار السكران (واستثنى الحنفيةُ الحدودَ والرَّدةَ). ﴿٥٤﴾ ودليلُهم:**
المعقول؛ من وجهين:

١- أن إقراره كإقرار الصَّاحي؛ لأنَّ السُّكرَ عبارة عن غلبة السُّرور؛ فلا يؤثر في عقله شيئاً.
٢- أن السَّكران تلزمه الفرائض؛ ولأنَّ عليه حراماً وحلالاً وهو آثمٌ بشربِ المُحرَّم، فلا يسقط عنه ما صنع.

❑ نُوقِش: بأنَّ إقراره قد يتعلق به حقوقٌ لآخرين، وفيه شبهة الكذب؛ لأنه فاقِدٌ للتمييز، فلا يُقبلُ إقراره.

*** واستدلَّ الحنفيةُ على عدم قبول إقراره في الحدود والرَّدة: [١] بأنَّ الحدودَ تُدرىُ بالشُّبهات؛ وإقراره يتحمَّلُ الكذب، [٢] كما أنَّ السَّكران مضطربُ القول لا يكاد يثبت على شيء، فيكون السُّكرُ بمنزلة الرجوع عن الإقرار، فإنَّه يصحُّ في الحدودِ الخالصة حقاً لله تعالى والرَّدة، بخلاف الإقرار بالحدودِ المُتعلِّقة بحقوق العباد (كالقذف والقصاص) فإنَّه لا يبطل بالرجوع، [٣] كما أنَّ الرَّدةَ يشترط فيها القصدُ والاعتقاد، والسَّكران فاقِدٌ لذلك.**
❑ الرَّاجِعُ: القول الأوَّل.

● س ٧٣: ما حكم حمل المُتهم على الإقرار؟

*** اختلف في ذلك على قولين:**

*** القول الأول: لا يجوز حمل المتهم على الإقرار بالتعذيب أو الضرب، ويعتبرُ إكراهاً (الجمهور)؛ ﴿٥٥﴾ ودليلُهم:**

(١) السُّنَّة: ... قوله ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»؛ فلا يحل ضربُ مُسلمٍ ولا سبُّه إلا بحق.
(٢) الأثر: قال شريح: «القيد كره، والسجن كره، والوعيد كره»؛ والإكراهُ يُسقطُ الإقرار.

(٣) المعقول: من وجهين:

١ - لانعدام رُجحانِ جانبِ الصّدقِ على جانبِ الكذبِ في اختياره؛ بدلالة الإكراه، والإقرار إنما يكون حُجّةً لترجّح جانبِ الصّدقِ فيه.

٢ - أن الظاهر أنه أقر ليدفع عن نفسه الضرب.

* القول الثاني: يجوز حمل المُتّهم على الإقرار بالتعذيب أو الضرب، ولا يُعتبر إكراهًا.

❏ ودليلهم:

(١) السُّنّة: أن رسول الله ﷺ أمر الزبير بن العوام أن يمسّ (سعيّة) عمّ حُيي بن أخطب بعذاب؛ لما كذب حين سألّه عن حُيي بن أخطب؛ حتّى اعترف؛ فدلّ على جواز تعذيبه إذا غلب على ظنّ الإمام كذبُه.

(٢) المَعْقُول: أن الغالب في زماننا أن المُتّهم لا يُقرّ إلا إذا ضُرب وحُمِل على الاعتراف.

☑ الرَّاجِحُ: القول الثاني؛ فيجوز ضرب المُتّهم وحمله على الاعتراف إذا كان متهمًا، ودلّت القرائن على ذلك، وقويت الشبهة، بخلاف غير المُتّهم؛ فلا يجوز ضربه وتعذيبه.

● س ٧٤: ما حكم الرجوع عن الإقرار؟

* تحرير محلّ النزاع: اتفق الفقهاء على أنه لا يُقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد أو حقوق الله تعالى التي لا تسقط بالشبهة (كالزكاة، والكفارات، وحد القذف، كالقصاص)؛ لأنه حق ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه بغير رضاه، ولأنّ حقوق العباد مبنية على المشاحة.

* ولكن ما حكم الرجوع عن الإقرار بحق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة (كالزنى)؟

* اختلف في ذلك على قولين:

* القول الأول: يُعتبر الرجوع عن الإقرار ويسقط الحد (الجمهور). ❏ ودليلهم:

(١) السُّنّة: لما أتى معاذ بن مالك النبي ﷺ قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت»

قال: لا يا رسول الله؛ وهذا منه ﷺ تلقين للرجوع، ولو لم يكن محتملا للسقوط بالرجوع

ما كان للتلقين معنى.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

٢- لَمَّا رُجِمَ مَاعِزٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ووجد مسَّ الحجارة؛ جزعَ، فخرج يشتد (أي: يجري ويهرَبُ)، فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير (أي: عظمَة من ساق البعير)، فرماه به فقتله، ثم أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك له، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هلا تركتموه لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه»؛ فدلَّ على أنَّه يُقبل رجوع المُقرَّر، وأنَّه إذا هرب بعد الإقرار لم يُتبع.

☒ نُوقِش: بأنَّه لا حُجَّةَ لهم فيه؛ لأنَّه ليس فيه أن ماعزًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رجع عن الإقرار، ولا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إن رجع عن إقراره قُبِلَ رجوعه، وقد قال جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أنا أعلمُ النَّاسَ بهذا الحديث كنتُ فيمن رجمَ الرَّجُلَ ... فلمَّا رجَعنا إلى رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخبرناه قال: «فَهَلَّا تَرَكَتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ»؛ ليستثبت رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه (أي: لعله يرجعُ في إقراره بالزنا)؛ فأما لترك حدًّا فلا».

(٢) المَعْقُول: أن رجوع المُقرَّر شبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات؛ ولأنَّ الإقرار إحدى بينتي الحدِّ فيسقط بالرجوع عنه؛ كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد.

* القول الثاني: لا يُعتبر الرجوع عن الإقرار في الحدود، ولا يسقط الحدُّ بالرجوع عنه.

📖 ودليلهم:

(١) السُّنَّة: قال جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مسَّ الحجارة صرخَ بنا: يا قوم، ردوني إلى رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإنَّ قومي قتلوني وغرُّوني من نفسي وأخبروني أنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيرُ قاتلي فلم ننزع عنه حتَّى قتلناه فلمَّا رجَعنا إلى رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخبرناه قال فَهَلَّا تَرَكَتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ ليستثبت رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه، فأما لترك حدًّا فلا»؛ فدلَّ على عدم صحة الرجوع في الإقرار؛ لأنه لو قُبِلَ رجوعه في الإقرار للزمتهم ديته، ولم ينقل أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض عليهم الدية.

(٢) القياس: أنه حق وجب بإقراره، فلم يقبل رجوعه؛ كسائر الحقوق.

☒ نُوقِش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن سائر الحقوق لا تُدرأ بالشبهات بخلاف الحدود، وإنما لم يجب ضمانُ ماعزٍ على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح في الرجوع.

☑ الرَّاجِعُ: القول الأوَّل.

وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي (مهم)

● س ٧٥: مَا حَكَمَ قِضَاءُ الْقَاضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي؟

* صَوْرَةُ الْمَسْأَلَةِ: إِنْ لَمْ يَتَسَّرَ لِلْمُدَّعِي وَجُودُ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ لَهُ بِالْحَقِّ الْمُدَّعَى بِهِ؛ فَكَانَ مَعَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، أَوْ تَحَقَّقَ وَجُودُ شَاهِدَيْنِ؛ وَلَكِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، أَوْ تَعَذَّرَ حُضُورُهُ؛ فَهَلْ يَصِحُّ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعِي؛ فَيَحْكُمَ لَهُ الْقَاضِي (بِنَاءً عَلَى يَمِينِهِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ)؟

* اِخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ (وَسَبَبُ الْاِخْتِلَافِ: تَعَارُضُ الْأَدْلَةِ فِي ذَلِكَ - فِي الظَّاهِرِ):

* الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: جَوَازُ الْقِضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فِي الْمَالِ فَقَطْ (الْجُمْهُورُ). ﴿وَدَلِيلُهُمْ:

- (١) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ». [نَوْقَشَ: بِأَنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. ✓ أُجِيبَ: بِأَنَّهُ رُويَ مِنْ طَرِيقَيْنِ ثَابِتَيْنِ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَصَحَّحَهُ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
- (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «حَضَرَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ». [نَوْقَشَ: بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَزَلْ مُسْتَنْكَرًا فِي الْأُمَّةِ؛ قَالَ الزَّهْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «بِدْعَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِمَا: مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ». ✓ أُجِيبَ: بِأَنَّ هَذَا مُرَدُّودٌ؛ بَلْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِنَّ الزَّهْرِيَّ قَضَى بِهَا حِينَ وَلِيَ»، وَالْإِثْبَاتُ لِلْمُوَافِقِ لِلْجَمَاعَةِ أَوَّلَى مِنَ النِّفْيِ الْمُخَالَفِ لَهُمْ.
- (٣) أَنَّ الْيَمِينَ تُشْرَعُ فِي حَقِّ مَنْ ظَهَرَ صَدَقَهُ، وَقَوِيَ جَانِبُهُ؛ وَلِذَا شُرِعَتْ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْيَدِ، وَفِي حَقِّ الْمُنْكَرِ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، وَالْمُدَّعِي هَاهُنَا قَدْ ظَهَرَ صَدَقَهُ - وَيُعْضَدُ ذَلِكَ الشَّاهِدُ الَّذِي مَعَهُ -؛ فَوَجِبَ أَنْ تُشْرَعَ الْيَمِينُ فِي حَقِّهِ.

* الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ جَوَازِ الْقِضَاءِ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي مُطْلَقًا. ﴿وَدَلِيلُهُمْ:

(١) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا جُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ﴾؛ [١] فَلَا تَكْفِي شَهَادَةُ رَجُلٍ، وَلَا شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ؛ فَكَذَلِكَ: لَا يُحْكَمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، [٢] وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾؛ وَالْمُدَّعِي لَا تَرْضَى شَهَادَتَهُ؛ لِاسْتِحْقَاقِ مَا يَدَّعِيهِ بِقَوْلِهِ، [٣] كَمَا أَنَّهُ قَالَ: ﴿مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾؛ وَهُنَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ! [٤] وَفِي ذَلِكَ نَسْخٌ لِحُكْمِ الْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ قَبُولُ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.

٥٧

✳️ نُوقِشَ مِنْ وَجْهِهِ:

١ - أَنَّنَا مُتَّفَقُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ نَسْخًا؛ لِأَنَّ النِّسْخَ عِنْدُنَا: رَفْعُ مَا لَزِمَ دَوَامَهُ، وَعِنْدَهُمْ: أَنْ يَصِيرَ مَا كَانَ مُجْزَأً غَيْرَ مُجْزِئٍ، كَمَا أَنَّ هَذَا لَيْسَ نَسْخًا لِلآيَةِ بَلْ هُوَ حُكْمٌ فِي حَالَةٍ خَاصَّةٍ.

٢ - أَنَّنَا نَقْبَلُ فِي الْوَلَادَةِ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، بَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا؛ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَسْخًا؛ لَمْ تَكُنِ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ نَسْخًا. ✳️ أَجِيبَ: بِأَنَّ الْوَلَادَةَ حَالَةٌ خَاصَّةٌ لِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، أَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّهَا فِي الْأَمْوَالِ.

٣ - أَنَّ الْآيَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّحْمُلِ، وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ (كَمَا فِي الْحَدِيثِ) مُعْتَبَرَةٌ فِي الْأَدَاءِ دُونَ التَّحْمِلِ. ✳️ أَجِيبَ: بِأَنَّ الْآيَةَ فِي التَّحْمُلِ وَالْأَدَاءِ.

(٢) أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ رضي الله عنه كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بَيْتٍ فَاخْتَصِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: «شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينَهُ»، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

(٣) قَوْلُهُ ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»؛ فَحُكْمُ بَأَلَّا يُعْطَى أَحَدٌ شَيْئًا بِدَعْوَاهُ، وَيَمِينَ الْمُدَّعِي تَأْكِيدٌ لِدَعْوَاهُ! فَلَا يَسْتَحِقُّ الْحَقُّ بِقَوْلِهِ.

✳️ نُوقِشَ: بِأَنَّ يَمِينَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ لِنْفِي الْحَقِّ، أَمَّا يَمِينَ الْمُدَّعِي فَهِيَ لِلْإِثْبَاتِ.

(٤) أَنَّ الْبَيِّنَةَ لِلْإِثْبَاتِ الْاسْتِحْقَاقِ، وَالْيَمِينَ لِنْفِي الْاسْتِحْقَاقِ؛ فَلَوْ جَازَ أَنْ يَسْتَحِقَّ بِالْيَمِينِ؛ جَازَ أَنْ تُقْبَلَ الْبَيِّنَةُ عَلَى نَفْيِ الْحَقِّ؛ وَذَلِكَ بَاطِلٌ عَنِ الْجَمِيعِ.

✳️ الرَّاجِعُ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ يُسَاعِدُ عَلَى حِفْظِ الْحَقُوقِ وَإِثْبَاتِهَا لِذَوِيهَا.

❁ س ٧٦: مَا حُكْمُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ؟

* تَقَدَّمَ حُكْمُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْحَقُوقِ (كَالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْحُدُودِ) أَمْ الْأَمْوَالُ فِي فَقْطٍ؟ * اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

* الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يُقْبَلُ قَوْلُ الشَّاهِدِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي فِي الْأَمْوَالِ فَقْطَ (الْجَمْهُورِ). ✳️ وَدَلِيلُهُمْ:

١ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ»؛ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «إِنَّمَا ذَاكَ فِي الْأَمْوَالِ»؛

وَتَفْسِيرُ الرَّأْيِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهِ.

٢- أن الشاهد والمرأتين أقوى من الشاهد واليمين، فلما لم يحكم بالشَّاهد والمرأتين في غير الأموال؛ فأولى ألا يُحكَم بالشَّاهد واليمين فيها.

٣- أن الأموال منفعة يُمكن تملكها؛ فحكم فيها بالشَّاهد واليمين، ولم يَجْز فيما عداها.

٤- أن الآية: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ وردت في مخصوص، فلا تستعمل في العموم.

*** القول الثاني: يُقبَل قول الشَّاهد مع يمين المُدَّعي في جميع الحقوق عدا الحدود.**

﴿وَدَلِيلُهُمْ﴾: «أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد؛ وذلك عام في جميع الحقوق.

✕ نُوقِش: بأنه لا يثبت الزواج والطلاق والعتق بشاهد ويمين؛ مع أن كلاً منها حق يتعلّق بجميع البدن؛ كالفصاص في القتل!

﴿وَاسْتَدْلُوا عَلَى الْمَنَعِ فِي الْحُدُودِ فَقَطْ﴾: بأن الحدود حق لله، ولا مُطالب لها من البشر.

✕ الرَّاجِعُ: القول الأول؛ لأن السُّنة وردت صريحة بذلك فلا وجه للعموم، والأخذ

بتفسير الراوي وفهمه أولى.

● س ٧٧: مَا هُوَ النُّكُولُ؟ وَمَا هِيَ أَنْوَاعُهُ؟

* النُّكُول لغة: الامتناع. واصطلاحاً: امتناع من وجبت عليه أو له يمين منها.

* والنُّكُول نوعان:

(١) حقيقي؛ وهو: أن يقول: (لا أحلف).

(٢) حكمي؛ وهو: أن يمتنع عن اليمين، وليس في لسانه آفة تمنعه، ولا في أذنه آفة تمنعه عن سماع كلام القاضي (فإذا لم يتمكن من الإجابة لآفة في أذنه، أو في لسانه؛ لا يُعدُّ نكولاً).

● س ٧٨: مَا حُكْم نكول المُدَّعي عليه وهل يستحق المُدَّعي الحق بنكول المُدَّعي عليه؟

* اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

*** القول الأول:** إذا امتنع المُدَّعي عليه عن اليمين؛ لا يُقضى عليه بالنُّكُول، بل ترد اليمين

على المدعي، ويُحكَم له بما ادَّعاه إذا حلف. ﴿وَدَلِيلُهُمْ﴾:

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

١- قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾؛ أي: ألا تقبل أيمانهم ثم تردّ على أولياء الميت؛ فيحلفون ويستحقّون ما يدّعون؛ فدلّ ذلك على نقل الأيمان من جهة إلى جهة.

٢- «ردّ النبي ﷺ اليمين على طالب الحق».

٣- الإجماع؛ فقد نُقل ذلك عن عددٍ من الصّحابة، ولا يُعلم لهم مُخالف.

٤- أن النكول يحتمل أن يكون تورّعاً عن اليمين الصادقة؛ فلا يقضى به مع التردّد والاحتمال.

٥- أن البيّنة على المُدّعي، ومع ذلك لو امتنع من إقامة البيّنة لم يُحكّم عليه بشيء؛ فكذاك المُدّعي عليه إذا امتنع من اليمين لم يُحكّم عليه، وكما أن المُدّعي إذا امتنع من البيّنة كان للمُدّعي عليه إقامتها وتوجّهت؛ فكذاك المدعى عليه إذا قعد عن اليمين يكون للآخر.

٦- أنه لا يُحكّم للمدعي على سبب واحد، وإنما يُحكّم بسببين (كالشاهدين، أو شاهد ويمين، أو شاهد وامرأتين، أو شاهد ونكول)؛ أمّا النكول وحده فلا يقوى على الاستقلال بالحكم؛ فإذا حلف معها المُدّعي قوي جانبه؛ فاجتماع النكول من المدعى عليه، واليمين من المدعي؛ قام مقام الشاهدين، أو الشاهد واليمين.

* القول الثاني: إذا امتنع المُدّعي عليه عن اليمين؛ يقضى عليه بنكوله، ولا تُردّ اليمينُ على المُدّعي. (أي: يُحكّم عليه بُمجرّد النكول)؛ ۞ ودليلُهُم:

١- قوله ﷺ: «لو يُعطى النَّاسُ بدَعواهُم؛ لادّعى ناسٌ دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهُم، ولكن اليمينُ على المدّعى عليه»؛ فقصر اليمين على المُدّعي عليه، وهذا ينفي ردّها على المُدّعي.

٢- عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ، فجحدني، فقدمته إلى النبي ﷺ، فقال لي: «ألك بينة؟». قلت: لا، قال لليهودي: «احلف». قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ الآية؛ فنفي ﷺ جواز أن يكون اليمين في جانب المُدّعي.

٣- أن نكول المدعى عليه عن اليمين يدل على: كونه كاذبًا في الإنكار، أو باذلاً للمال؛ فيجب على القاضي القضاء للمدعي بأخذ المال؛ قياسًا على ما إذا بذل صريحًا.

٤- أن هذا بينة في المال؛ فحكم فيها بالنكول؛ كما لو مات من لا وارث له، فوجد الإمام في دفتره دينًا له على إنسان، فطالبه به، فأنكر، وطلب منه اليمين، فأنكر؛ فلا خلاف أن اليمين لا ترد (لأن المدعي ميت!).

*** القول الثالث: لا يقضي بالنكول ولا تُردُّ اليمين على المدعي، بل يُحبس المدعى عليه؛ حتى يُقرَّ أو يحلف. ﴿٢٠﴾ ودليلهم: أنه لا يمكن القضاء بالنكول من غير يمين؛ لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة، ولا يمكن ردُّ اليمين؛ لأن المستحق غير متعين، ولا يمكن تركه، لما فيه من ترك الحق، فتعين فصل الخصومة بالحبس حتى يحلف.**

﴿٢١﴾ نوقش: بأنه لو ترك ونكوله؛ لأدى ذلك إلى ضياع حقوق الناس بالصبر على الحبس.

﴿٢٢﴾ الرجح: القول الأول.

● س ٧٩: ما حكم قضاء القاضي بعلمه؟

*** اتفقوا على أن له أن يحكم بعلمه [١] في الجرح والتعديل، [٢] وفيما يحدث في مجلس حكمه، واختلفوا في حكمه بعلمه في الحقوق والحدود على ثلاثة أقوال:**

*** القول الأول: لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقًا؛ ﴿٢٣﴾ ودليلهم:**

١- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾؛ أمر الله تعالى في هذه الآية بجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء على الزنا، ولم يُفرَّق بين أن يكون الأمر معلومًا عند القاضي أو لا.

٢- قوله ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بَحْجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ...»؛ فدلل على أن القاضي إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم.

٣- أن الشاهد مندوب للإثبات، والقاضي مندوب للحكم؛ فلمَّا لم يجز أن يكون الشاهد قاضيًا بشهادته؛ لم يجز أن يكون القاضي شاهدًا لحكمه.

هذه الملخصات مجانية بشكل كامل ولا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها

٤- أن الشهادة لا تجوز بأقل من اثنين؛ فلو جاز للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لصار إثبات الحق بشهادة واحد، ولو صار القاضي كالشاهدين لصح عقد النكاح بحضوره وحده!

٥- أنه لو فُتِحَ الحُكْمُ للقاضي بعلمه لَفَسَدَتِ أحوالُ النَّاسِ؛ لأنَّه ليس كُلُّ إنسانٍ ثِقَةً، فسَدَ البابُ هو الأولى، لا سيَّما إذا كَثُرَ الفسادُ في القضاةِ.

* القول الثاني: [١] ما كان حقاً لله تعالى لا يحكم فيه القاضي بعلمه، [١] أمّا ما كان من حقوق الأدميين (أ) فإن علمه القاضي قبيل ولايته، أو في غير محل ولايته؛ لا يقضى فيه بعلمه، (ب) وما علمه في زمن ولايته؛ يقضى فيه بعلمه.

* ودليلهم على جواز قضاءه بعلمه في زمن ولايته فيما ليس حقاً لله تعالى:

١- اتَّفَقَ الأُمَّةُ على جواز الاقتصار على قاضٍ واحدٍ في إنفاذ الأحكام، ولم يُحتَجَ إلى انضمام غيره إليه؛ فدلَّ ذلك على قبول قوله، وأنه يجوز له الحكم بعلمه.

٢- أنَّ القاضِي لو قَضَى في شيء مُخْتَلَفٍ فيه على أحد الوجوه؛ كان قوله حُكْمًا نافذاً.

٣- أن سائر الحدود غير القذف يكون القاضي وسائر المسلمين خصمٌ فيها (إذ كانت حقاً خالصاً لله تعالى)؛ كالشهود أنفسهم، والقاضي فيها بمنزلة الشاهد.

* ودليلهم على عدم جواز قضاءه بعلمه فيما علمه قبل ولايته:

١- أنه شهادة؛ لأنه لا يملك الحكم به عند سماعه؛ فلا يجوز أن يحكم به كما لو كان حاكماً؛ فيمتنع الإقرار قبل الحكم.

٢- أن الإقرار حُكْمٌ لا يملك الحكم به عند سماعه؛ فلا يملك الحكم به وإن ولي الحكم.

✕ نُوقِشَ: بأنَّه لا فرق بين العلم قبل الولاية وبعدها؛ بدليل: أنه لما جاز أن يحكم في الجرح والتعديل بعلمه قبل الولاية وبعدها، ولم يجز أن يحكم في الحدود بعلمه قبل الولاية وبعدها؛ وجب أن يكون ما عداهما مُعْتَبَرًا بهما؛ فيستوي فيه ما علمه قبل الولاية وبعدها.

* القول الثالث: يجوز للقاضي أن يقضى بعلمه في غير الحدود، وأما الحدود فلا يجوز

القضاء فيها بعلمه. ❏ ودليلهم:

- ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾؛ ومفهومه: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقِفُوا مَا لَهُ بِهِ عِلْمٌ.
 - ٢ - جاءت هندا إلى النَّبِيِّ ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلَّا ما أخذتُ من ماله وهو لا يعلمُ، فقال ﷺ: «خُذِي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروفِ»؛ فحكم لها من غيرِ بينة ولا إقرار؛ لعلمه بصدقها، فدلَّ على جواز قضاء القاضي بعلمه. [نوقش: بأنَّها فتيا لا حكم؛ إذ لو كان حُكماً لم يحكم عليه في غيبته.
 - ٣ - أنَّ الحُكم في الشهادة بغالب الظن، والحكم بالعلم من طريق اليقين؛ والحُكم بالأقوى أولى (كالحكم بخبر المتواتر؛ أولى من الحكم بخبر الواحد - مع جوازه).
 - ٤ - لَمَّا جازَ أن يحكم القاضي في الجرح والتعديل بعلمه؛ جاز أن يحكم في غيرهما بعلمه. [نوقش: بأنَّه لو لم يحكم فيه بعلمه؛ لأدَّى إلى التسلسل، والتَّسلسل باطل.
 - ٥ - أنَّ منع القاضي من الحكم بعلمه مُفضٍ إلى وقوف الأحكام أو فسق الحكام؛ فلو سمع رجلاً يُطلِّق زوجته ثلاثاً أو يُعتق عبده؛ ثم أنكر العتق أو الطلاق؛ فإن استحلَّفه ومكنه فسق، وإن لم يستحلَّفه وقفَ الحكم، وإذا حكم بعلمه سلم من الأمرين.
- * واستدلوا على امتناع الحكم بعلمه في الحدود: قولُ عمرَ رضي الله عنه: «لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم»؛ فلم يحكم عمرُ رضي الله عنه بمجرّد علمه وحده.
- ✓ الرَّاجِحُ: القول الأوَّل؛ لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة، كما أنَّ الحاكم قد تلحقه التُّهمة؛ فوجب ألا يحكم بعلمه؛ لئلا يدَّعى عليه بذلك.